

Sérgio Simões

Redação jurídica sem segredo II

Série Palavra Final, v. 7

UNINOVE



Universidade Nove de Julho

A UNINOVE É SEMPRE 10

Sérgio Simões

Redação jurídica sem segredo II

Série Palavra Final, v. 7

UNINOVE



Universidade Nove de Julho

A UNINOVE É SEMPRE 10

© Sérgio Simões 2012 – Universidade Nove de Julho (Uninove)

Capa e projeto gráfico: João Ricardo M. Oliveira

SIMÕES, Sérgio Lourenço. Redação jurídica sem segredo II.
São Paulo : UNINOVE, 2012. (Série Palavra final,
v. 7)

ISBN 978-85-909417-7-4

1. Língua portuguesa – Redação forense.

CDU 340.113

Autorizada a reprodução desde que citada a fonte.

APRESENTAÇÃO	4
PEÇAS DECISÓRIAS: DEFINIÇÃO	4
DESPACHO	4
De expediente	4
Definitivo	4
Interlocutório	4
Saneador	5
ACÓRDÃO	5
SENTENÇA	5
PEÇA DECISÓRIA	6
ESTRUTURA	6
ESTRUTURA DE PEÇAS DECISÓRIAS – DESPACHO	16
DESPACHO INUSITADO	16
ALEGAÇÕES FINAIS	19
ESTRUTURA DE PEÇAS DECISÓRIAS – ACÓRDÃO COM EMBARGOS	23
ESTRUTURA DE DUAS PEÇAS DEFENSIVAS	31
<i>HABEAS CORPUS</i>	31
1. Vocativo em caixa-alta e por extenso	31
2. Identificação – número do processo e nome da autoridade coatora:	31
3. Qualificação do advogado e da parte:	31
4. DOS FATOS	32
5. DA LIMINAR	32
6. DO MÉRITO	32
7. DO DIREITO	32
8. DO PEDIDO	32
MANDADO DE SEGURANÇA (COM PEDIDO DE LIMINAR)	33
Vocativo em caixa-alta e por extenso	33
Qualificação do impetrante (da parte) e do advogado	33
MODELO DE SENTENÇA E ALGUNS COMENTÁRIOS LINGÜÍSTICOS	35
REFERÊNCIAS	52

Apresentação

Neste volume, analisamos a estrutura de algumas peças, comentando os vícios e desvios de linguagem – que "tiram o brilho" do discurso e, muitas vezes, empobrecem-no –, para auxiliar nossos amigos na redação de um bom texto jurídico.

Não é nossa pretensão esgotar o assunto, mas, sim, facilitar a vida de quem faz da Língua Portuguesa seu instrumento de trabalho.

Boa leitura!

Peças decisórias: definição

DESPACHO

Segundo Silva (1993, v. 2, p. 57), "[...] é decisão proferida por autoridade judicial [...] em petições submetidas pelas partes para seu conhecimento e solução [decisão]." E continua: "[...] o despacho pode ser de *mero expediente*, *interlocutório*, *saneador*, ou mesmo *definitivo*."

De expediente

"[...] É o despacho inicial a qualquer petição ou requerimento, seja para início de ação, seja para atender ou desatender a qualquer pretensão das partes no curso do processo. [...] Na técnica judicial, o despacho de expediente também compreende não somente a solução dos requerimentos levados ao juiz, como a liberação e o aprontamento de papéis sujeitos à sua assinatura ou aprovação, tais como *mandados*, *alvarás*, *precatórias*, etc., para que se remetam a seu destino e cumprimento." (SILVA, 1993, v. 2, p. 57).

Definitivo

"É o despacho que venha decidir ou solucionar a questão, definindo-a em um de seus pontos essenciais." (SILVA, 1993, v. 2 p. 57). Pode ser final ou não.

Será final, quando a decisão for dada na própria sentença. Neste caso, por seu caráter decisório, define a questão, solucionando-a. Não se confunda decisão definitiva com terminativa.

Se o despacho não puser ponto final no objetivo pleiteado em razão de não elucidá-lo ou decidi-lo, seu caráter será apenas terminativo, mas jamais definitivo, pois apenas encerrará a questão sem solucionar o principal.

Interlocutório

"Proferido por autoridade judicial, em processo sob sua direção, antes que se entenda levados às suas mãos para a sentença definitiva ou decisão final, com o fim de resolver dúvidas ou dirimir questões surgidas no curso da ação." (SILVA, 1993, v. 2, p. 58).

É o despacho intermediário, apresentado durante o processo "[...]para *determinar provisões* ou *ordenar diligências* necessárias [ao seu] andamento e [ao] esclarecimento da controvérsia. [...] Pode ser proferido de ofício, sendo assim de caráter ordinatório do processo, como em solução a pedido das partes, em reclamações ou em requerimento a qualquer medida." (SILVA, 1993, v. 2, p. 58).

"É a decisão ou deliberação do juiz sobre o processo que examina após contestação ou reconvenção¹, por meio da qual determina sejam removidas todas as falhas e vícios nele encontrados, "para que prossiga livre de qualquer nulidade. E assim chegue à audiência de instrução e julgamento." (SILVA, 1993, v. 2, p. 58). É procedimento único e pontual – em tempo oportuno, fixado conforme determinação de lei processual. Se extemporâneo, perde sua função processual.

ACÓRDÃO

Resolução ou decisão dos tribunais de justiça. Tal procedimento é coletivo e tomado por unanimidade.

Essa denominação decorre do fato de todas as sentenças ou decisões finais ou definitivas dos tribunais virem precedidas do verbo acordar – **acordam**.

O acórdão só produzirá efeitos legais após a sua publicação.

Obs.: Os recursos cabíveis das decisões do Supremo Tribunal Federal e demais tribunais são os embargos declaratórios e de nulidade ou infringentes do julgado.

SENTENÇA

É a decisão, a resolução ou a solução dada por autoridade (juiz) às lides submetidas à sua apreciação. Na sentença, busca-se solucionar controvérsias ou decidir questões que surjam durante o processo.

De acordo com o momento em que é proferida, a sentença pode ser interlocutória – para decidir questões acessórias; terminativa do feito – quando soluciona incidente processual, e final – ao final do processo. A todas cabe recurso.

Quanto ao conteúdo, pode ser anulatória, atributiva de direito, condenatória, declaratória e homologatória.

A sentença,

precedida de **VISTOS**, que indica o cumprimento de todos os requisitos necessários para a pronúncia, compõe-se do **relatório** – o juiz, depois de qualificar o proponente da ação, sintetiza o que se propôs na inicial e os fatos e fundamentação examinados no trâmite do processo, que resultaram no parecer decisório, e encerra com "Este é o relatório". Em seguida, fundamenta, com habilidade e destreza, sua decisão, encerrando o processo com o ato "em si": a expressão usual é "passo a decidir", quando não, utiliza-se do verbo **decidir**, no presente do indicativo, com caráter imperativo: **Decido** que... (retoma, com expressão de retomada do assunto fundamentante do ato, os motivadores que o levaram a encerrar a "contenda").

¹ Ato de transformar o autor em réu: o réu acusa o autor em juízo, alegando algum fato ou características que possam comprometer a credibilidade do proponente da ação e ponham em dúvida as alegações do proponente da ação, com o fito de alterar o rumo do processo.

Peça decisória

Para que produza os efeitos pretendidos – orientaremos o leitor na análise e redação de uma peça decisória –, as orientações serão feitas, em boxes, no corpo da peça, antes de cada uma das partes, e as observações linguísticas, depois de cada trecho:

Estrutura

1. Localização e descrição do evento:

As maiúsculas foram usadas apenas para dar destaque e facilitar a visualização.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA ____ REGIÃO

____ VARA DO TRABALHO DE _____

TERMO DE AUDIÊNCIA

PROCESSO Nº 0000-2009-000-00-00-0

2. Descrição:

- a) do espaço temporal: data e horário;
- b) do local em que se dá o evento: “na sala de audiências desta Vara”;
- c) nome do juiz responsável pela condução dos trabalhos: “MM. Juiz do Trabalho Substituto X”;
- d) enumeração das partes: “FULANO DE TAL, reclamante, e EMPRESA X e EMPRESA Y, reclamadas”;
- e) situação em que se encontram: no caso, “ausentes”.

"Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove, às 17 horas e 40 minutos, na sala de audiências desta Vara, por ordem do MM. Juiz do Trabalho Substituto, _____, foram apregoadas as partes litigantes: FULANO DE TAL, reclamante, e EMPRESA X e EMPRESA Y, reclamadas.

Partes ausentes."

Observações

- a) O nome das partes foi posto em maiúsculas apenas para destacá-las e facilitar sua visualização;
- b) Utilizaram-se as designações **reclamante** e **reclamada**, que, dependendo da natureza da ação, podem ser substituídas por **autor** e **réu** e suas respectivas variantes de gênero;
- c) Note que o termo **ausentes** foi intencionalmente deslocado do texto.

3. Neste ponto, registra-se o *status* dos autos para o ato decisório, e novamente o destaque se faz presente pelo deslocamento do termo que merece relevância e pela utilização de maiúsculas – SENTENÇA.

"Conclusos os autos para julgamento, foi proferida a seguinte

S E N T E N Ç A”

4. Aqui se inicia a seção com o título VISTOS, ETC., declarando-se que todos os procedimentos para dar sequência ao ato foram cumpridos, ou seja, que o juiz leu, analisou, discutiu e relatou os autos. Faz-se também um retrospecto do que foi exarado na Inicial bem como do trâmite do processo, pontuando os fatos e as situações que resultaram no julgamento: “[...] frustrada a tentativa de conciliação, encerra-se a instrução processual. Vêm os autos conclusos para julgamento”.

"VISTOS, ETC.

FULANO DE TAL ajuíza, em 16.07.2009, a presente reclamação trabalhista **em face das** empresas X e Y, postulando, em síntese, a condenação das reclamadas ao pagamento de verbas contratuais e rescisórias. Junta documentos. Atribui para a causa o valor de R\$ 35.901,14. Rejeitada a conciliação, as reclamadas apresentam defesas. A primeira reclamada junta documentos. O reclamante manifesta-se. Após, sem mais provas, frustrada a tentativa de conciliação, encerra-se a instrução processual. Vêm os autos conclusos para julgamento. É o breve relatório."

Obs.: Convém comentar o emprego de “em face de”, que significa “em decorrência de”. Aqui, temos inadequação semântica, pois a relação é de confronto, o que exige seja a expressão substituída por **contra**: “[...] a presente reclamação trabalhista **contra** as empresas X e Y, postulando, em síntese, a condenação das reclamadas ao pagamento de verbas contratuais e rescisórias.”

5. Temos aqui o processo decisório, iniciado pelo item **preliminares** que, necessariamente, deve anteceder o mérito. Nesse ponto, o MM juiz analisa a matéria que lhe foi submetida, fundamentando, com clareza, sua decisão. Para tanto, examina as provas, a propositura do autor, os argumentos e as alegações das partes, emitindo parecer sobre cada um deles, consubstanciando sua análise na legislação e na doutrina. Aponta alguns artifícios utilizados por uma das reclamadas para “ludibriar” o reclamante, imputando má-fé a esse tipo de atitude; inconsistências nos documentos de quitação apresentados, na forma como foi homologada e em que condições houve a concordância do empregado, questionando a validade de tais procedimentos. Ilustram tal posição a assertiva “O ‘termo de decisão arbitral’ exibido pela primeira reclamada é juridicamente inválido” e algumas alegações das reclamadas que, segundo ele, distorceram a “verdade” dos fatos e resultaram em prejuízo ao obreiro (empregado). Nessa esteira esclarecedora, com muita propriedade, “seleciona” os dados procedentes e passa a ponderar sobre eles.

Observe o leitor que o redator optou estilisticamente por períodos longos que põem em risco a boa sintaxe, ou seja, a correta relação entre os termos na frase. Além disso, a complexidade fraseológica pode levá-lo a perder o fio condutor do discurso e a cometer algumas infrações sintáticas, dificultando a comunicação e, conseqüentemente,

a compreensão da mensagem. Por outro lado, se elaboradas com habilidade, as estruturas mais extensas podem resultar vantajosas, pois condensam as informações que se pretende sejam objeto de conhecimento dos leitores para acompanhamento do assunto em tela.

Convém ressaltar que o domínio da análise lógica ou sintática é imprescindível ao trabalho de elaboração desse tipo de discurso. Aconselha-se àqueles que ainda não dominam tais mecanismos de estruturação das ideias que tenham à mão obras de consulta específicas (gramáticas e dicionários de regência) para auxiliá-los na redação de textos dessa natureza.

Vale lembrar ainda que a preferência por frases mais curtas é bom recurso estilístico para “principiantes” na arte de bem argumentar.

Observação complementar

As ideias, na peça, vão sendo encadeadas de modo que o discurso tenha sequência. Tal encadeamento se dá, em grande medida, pela relação estabelecida entre os termos que finalizam a frase anterior e sua retomada na consequente. Esse encadeamento confere ao texto clareza e coerência.

"DECIDO.

1. PRELIMINARES²

Não ocorre, no presente dissídio, qualquer causa jurídica para a extinção do processo, sem resolução do seu mérito. A petição inicial está adequada ao ordenamento e o reclamante possui legítimo interesse processual, consubstanciado na manifesta necessidade de vir a juízo e na potencial utilidade do provimento jurisdicional. O “termo de decisão arbitral” exibido pela primeira reclamada é juridicamente inválido. A arbitragem não é aplicável à resolução de dissídios trabalhistas individuais, especialmente para a suposta homologação de rescisões contratuais, observando-se que a Lei nº 9.307/96 é clara ao estabelecer a impossibilidade de valerem-se as partes da arbitragem para **dirimirem** disputas relativas a direitos indisponíveis. E atribuir aos direitos do trabalhador assalariado e subordinado, no momento da sua rescisão contratual, a pecha de direitos disponíveis é negar a própria razão de ser do ramo do direito que coincide com o chamado “direito do trabalho”.

É sabido que o direito do trabalho, com seu viés axiológico protetor, tem por objeto histórico a regulação de um tipo de atividade em que há relações muito peculiares entre o sujeito que presta a atividade, os frutos da atividade e o sujeito que se aproveita desses mesmos frutos. A necessidade de tutela que **este** direito especial reconhece e se propõe a concretizar decorre do fato de que os frutos da atividade são atribuídos a outrem pelo trabalhador, que se encontra em situação de dependência: há, nas relações ou situações jurídicas que constituem o objeto do pacto de emprego, um ato e um pacto de alienação, pois o trabalhador transfere a outrem os frutos da sua atividade. Ainda que livre, a atividade humana que interessa ao direito do trabalho é exercida de forma subordinada, estando o trabalhador sujeito às ordens e à direção da empresa que se aproveita dos frutos da atividade. Exatamente por isso, um dos fundamentos sobre os quais se erige o direito do trabalho é a sua indisponibilidade. O princípio da indisponibilidade é uma das mais fortes manifestações protecionistas do direito do trabalho, consubstanciada no efetivo reconhecimento de que o trabalhador coloca-se em uma posição desfavorável, em relação àquele que o subordina e se aproveita dos frutos do trabalho, quando celebra um contrato de trabalho, e que as vicissitudes do

² Significa introdução, preâmbulo: conceitos gerais e fundamentais de introdução ao estudo de determinado assunto. Na linguagem forense, designa matéria objeto do conhecimento e de importância relevante para fundamentar um ato.

mercado de trabalho impõem o reconhecimento de uma posição de desvantagem para o trabalhador mesmo após a extinção do contrato de trabalho. Ressalto que o condutor do procedimento arbitral atribuiu ao “acordo” realizado eficácia liberatória geral, o que é juridicamente impossível, estando, ademais, claro que **sequer** havia verdadeiro dissídio entre as partes, pois o reclamante **sequer** chegou a formular pedido no procedimento arbitral. O objeto da “homologação”, no caso, abrangeu verbas que, na sua maioria, estavam previamente quitadas, com o simples intuito de obter quitação contratual geral. Litígio não houve, portanto, pois as partes já compareceram ao “conselho arbitral” para a homologação de um “acordo”. Ora, se não havia lide, **sequer** houve arbitragem, pois **sequer** havia o que arbitrar. Veja-se que o reclamante foi ameaçado pelo condutor do procedimento, que, **lhe fazendo** declarar que todas as verbas estavam quitadas e que não havia pendências pecuniárias com a empresa, **lhe advertiu que** eventual recurso ao Judiciário configuraria litigância de má-fé, notadamente excedendo as suas funções e convertendo-se, **através da** intimidação, no próprio pretor do empregador, conduta que, por si só, já demonstra a fraude engendrada contra o trabalhador hipossuficiente, carente de proteção fática e jurídica. Aqui, ademais, há evidente fraude à legislação social, pois o árbitro não possui competência legal para “homologar” rescisões contratuais, competindo ao sindicato representativo da categoria profissional do trabalhador ou à autoridade fiscal do Ministério do Trabalho exclusivamente dar assistência ao obreiro em relação ao ato de rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho. Mesmo eventual quitação passada pelo trabalhador, com a assistência do sindicato ou do Ministério do Trabalho, na forma da lei, não teria a extensão pretendida pelo empregador, limitando-se às parcelas consignadas de forma expressa no termo de rescisão do contrato de trabalho (Súmula nº 330 do Tribunal Superior do Trabalho). Nesse contexto, o Tribunal Superior do Trabalho vem negando não somente a possibilidade de valer-se o empregador da arbitragem para a “homologação” de rescisões contratuais, bem como para a resolução de conflitos individuais do trabalho em geral (por exemplo, R.Rev. nº 795/2006-028-05-00.8, 3ª Turma, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, j. 25.03.2009; R.Rev. nº 282000-61.2001.5.02.0033, 5ª Turma, Rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, j. 30.09.2009), mas também a validade da cláusula de “quitação geral” do contrato em procedimentos extrajudiciais (por exemplo, R.Rev. nº 8939200-82.2003.5.02.0900, 6ª Turma, Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, j. 11.06.2008). Assim, é nula de pleno direito a “homologação” de “acordo” trabalhista extrajudicial. Estando caracterizada de pleno direito a má-fé da primeira reclamada, que se vale de expediente manifestamente fraudulento com o intuito de obstaculizar o acesso do trabalhador à Justiça, reputo-a litigante de má-fé, pelo que deverá, nos termos dos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, pagar multa, por litigância de má-fé, em valor correspondente a 1% (um por cento) do valor dado à causa, e indenizar para o reclamante os consequentes danos processuais, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, além de honorários advocatícios. Pelo exposto, rejeito as alegações preliminares e condeno a primeira reclamada ao pagamento de: multa por litigância de má-fé (R\$ 359,01); indenização por danos processuais, em proveito do reclamante (R\$ 7.180,23); e honorários advocatícios, de 20% do valor total da condenação."

Obs.: Aspectos da linguagem

a) Em "[...] observando-se que a Lei nº 9.307/96 é clara ao estabelecer a impossibilidade de valerem-se as partes da arbitragem para **dirimirem** disputas relativas a direitos indisponíveis.", o infinitivo flexionado "dirimirem" foi utilizado para dar relevância ao sujeito "as partes da arbitragem". No entanto, aconselhamos o uso do infinitivo não flexionado, uma vez que a ideia em pauta (para **dirimir** disputas relativas a direitos indisponíveis) apenas finaliza o ato de "valer-se";

b) Em "A necessidade de tutela que **este** direito especial [...]", sugere-se seja substituído o pronome **este** por **esse**, pois a relação que se estabelece é a de retomada da ideia de "direito especial" comentado em segmento anterior;

c) Em “Ressalto que o condutor do procedimento arbitral atribuiu ao ‘acordo’ realizado eficácia liberatória geral [...]”, por clareza, seria melhor inverter o objeto (eficácia liberatória geral) e o destinatário (acordo realizado) da ideia de **atribuir**: “[...] atribuiu eficácia liberatória geral ao ‘acordo’ realizado [...]”;

d) SEQUER (que significa **ao menos, pelo menos**) – no trecho “Ressalto que o condutor do procedimento arbitral atribuiu ao “acordo” realizado eficácia liberatória geral, o que é juridicamente impossível, estando, ademais, claro que **sequer** havia verdadeiro dissídio entre as partes, pois o reclamante **sequer** chegou a formular pedido no procedimento arbitral.”, o autor utilizou a palavra sem o devido cuidado: na primeira ocorrência, não se justifica o uso da expressão – deveria ser substituída por NÃO; na segunda, faltou a negativa NEM que deve preceder **sequer**. Assim deveria ter escrito: “[...] que **não** havia verdadeiro dissídio entre as partes, pois o reclamante **nem sequer** chegou a formular pedido no procedimento arbitral.”;

e) Em “Ora, se não havia lide, **sequer** houve arbitragem, pois **sequer** havia o que arbitrar.”, o redator descuidou-se novamente. Deveria ter acrescentado o NEM à primeira ocorrência da expressão e, na segunda, utilizado em seu lugar o advérbio NÃO, dando ao trecho a seguinte redação: “Ora, se não havia lide, **nem sequer** houve arbitragem, pois **não** havia o que arbitrar.” E para evitar a repetição excessiva do verbo HAVER, seria melhor tê-lo substituído em “[...] se não **havia** lide [...]” por “[...] se não **existia** lide [...]”;

f) Seguem, no trecho, alguns problemas de regência: “[...] **lhe** fazendo declarar [...]” e “[...] **lhe** advertiu que [...]”. Em ambos os casos, segundo o padrão normativo da linguagem, em se tratando de pessoa, a regência direta se impõe. Assim, deveria ter escrito: “[...] que, fazendo-o declarar [...]” e “[...] advertiu-o de que [...]” (pois quem adverte adverte alguém de alguma coisa);

g) Há também vestígios da oralidade em “[...] e convertendo-se, **através da** intimidação [...]”. Neste caso, o melhor seria a substituição do termo em destaque por “[...] e convertendo-se, **por meio da** (ou **pela**) intimidação [...]”;

h) No trecho “[...] condeno a primeira reclamada ao pagamento de: multa por litigância de má-fé (R\$ 359,01); indenização por danos processuais, em proveito do reclamante (R\$ 7.180,23); e honorários advocatícios, de 20% do valor total da condenação.”, há falhas na pontuação. Os dois-pontos, as duas vírgulas e o segundo ponto-e-vírgula³ devem ser suprimidos, e o primeiro ponto-e-vírgula, substituído por vírgula.

³ Importante esclarecer ao leitor que, segundo o Acordo ortográfico, em vigor desde 1º de janeiro de 2009, ponto e vírgula não se grafa mais com hífen. (VOLP, 2009, p. 667). No entanto, mantivemo-lo no termo em questão, por não se justificar a sua omissão, já que a Academia Brasileira de Letras determinou que outro sinal de pontuação, os dois-pontos, continuasse hifenizado (VOLP, 2009, p. 293), o que, para nós, é contrassenso.

"2. MÉRITO"⁴

2.1. PRESCRIÇÃO⁵

Ajuizada a presente reclamação em 16.07.2009, estão atingidas pela prescrição as parcelas postuladas, vencidas e exigíveis em data anterior a 16.07.2004, nos termos do artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho. A prescrição pronunciada não atinge, no entanto, as parcelas alusivas ao FGTS da contratualidade, pois, **em relação às mesmas**, é trintenário o prazo prescricional."

Obs.: Comentários linguísticos

No trecho em pauta, destaca-se o emprego vicioso de **mesmo** em "[...] em relação **às mesmas**": o termo não se presta a substituir uma pessoa do discurso, ou seja, um pronome pessoal; por isso, o redator deveria tê-lo substituído por "em relação a **elas** [...]"

2.2. VERBAS CONTRATUAIS E RESCISÓRIAS

É absolutamente incontroverso o exercício do cargo de "porteiro" pelo reclamante no período imprescrito. Resta incontroverso, ainda, que o reclamante efetivamente trabalhou, como empregado, para a primeira reclamada, prestando serviços, de forma exclusiva, para a segunda **reclamada**, nas dependências desta, durante todo o período contratual. Trata-se de prestação pessoal de serviços mediante cessão de **mão-de-obra**, fixando-se o trabalhador cedido na empresa tomadora, fato que enseja a responsabilidade subsidiária desta diante da inadimplência da empresa cedente, nos termos da Súmula nº 331, IV, do Tribunal Superior do Trabalho. A responsabilização patrimonial da tomadora, subsidiária, no caso, mais do que derivada da orientação jurisprudencial uníssona, decorre de um dever de **boa fé, implícito aos** negócios jurídicos. Se a tomadora resolveu "terceirizar" a contratação de pessoal de portaria, o que, por si só, não é ilícito, o mínimo que se deve esperar é que, agindo de **boa fé**, permaneça responsável, diante do trabalhador, pelo cumprimento das obrigações oriundas do contrato de trabalho. Se houve conjugação de interesses, há conjugação de obrigações entre as reclamadas. Para o trabalhador, importa que, de fato, prestou serviços à segunda reclamada, nas suas dependências, sendo-lhe estranha a natureza e as condições da avença entre as reclamadas. Exatamente por isso, eventual cláusula contratual que isente a tomadora de qualquer responsabilidade trabalhista não pode ser oposta ao reclamante, apenas gerando direito de regresso à tomadora, contra a empresa cedente de mão-de-obra, por eventuais perdas e danos emergentes da contratação. Pelo exposto, reconheço a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada pelos eventuais créditos trabalhistas oriundos da presente reclamação. Quanto **a estas**, a primeira reclamada não prova o depósito, na conta vinculada do reclamante no FGTS, **integral**, das contribuições da contratualidade, havendo diferenças em favor do reclamante. Por outro lado, as verbas rescisórias foram pagas intempestivamente ao trabalhador. Pelo exposto, é **devido para o** reclamante o pagamento de diferenças de FGTS, do adicional de 40% sobre o FGTS da contratualidade e da multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º, da Consolidação das Leis do Trabalho. Fica autorizada a dedução dos valores já pagos ao reclamante a título de adicional sobre o FGTS (R\$ 4.488,36) e de multa pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias (R\$ 609,50), expressamente consignados nos recibos

⁴ Tem o mesmo sentido de merecimento. Segundo Silva (1993, v. 3, p. 185), "[...] no Direito Processual, mérito quer exprimir e designar a *matéria* em que se funda ou se baseia, principalmente, a questão. Quer, então, distinguir o *ponto dominante* da pendência, sobre a qual deve *versar* a decisão." Dá fundamento ao pedido do autor.

⁵ Refere-se ao conteúdo "aleatório" – posto em peça – a que têm direito o autor e o réu para demonstrar, no todo ou em parte, as razões em que se fundamenta o pedido (ou a defesa).

juntados aos autos. Quanto às contribuições mensais do FGTS, autoriza-se a dedução dos valores depositados pela primeira reclamada na conta vinculada do trabalhador. Quanto à jornada de trabalho do reclamante, presume-se, à vista da prova documental (cartões-ponto), a veracidade dos fatos expostos na petição inicial, estando o obreiro habitualmente sujeito a uma jornada compreendida entre 7h e 19h, sem intervalo intrajornada, pois não há, nos registros de controle do horário de trabalho, apontamentos, produzidos pelo trabalhador, a respeito da fruição de intervalos, e as reclamadas não provaram tal concessão. Eventual acordo de compensação, nesses termos, é inválido, pois o trabalhador foi submetido a regime de trabalho de 12 (doze) horas diárias, sem intervalo intrajornada, com clara infração ao disposto nos artigos 59 e 71 da Consolidação das Leis do Trabalho. Veja-se que, nos termos do artigo 59 da Consolidação das Leis do Trabalho, “A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho”. Assim, o regime que fixa uma jornada de 12 (doze) horas para o trabalhador é absolutamente ilegal. Nesse passo, são horas extras todas as horas trabalhadas após o limite diário de 8 (oito) horas ou após o limite semanal de 44 (quarenta e quatro) horas, nestas não compreendidas aquelas (sob pena de bis in idem). O divisor aplicável para o cômputo do salário-hora é o 220 (duzentos e vinte). É de 50% o adicional de horas extras, não havendo previsão legal, contratual ou normativa para a incidência de adicional de maior valor. Também devem ser pagas com o adicional de 50% as horas correspondentes ao intervalo intrajornada suprimido (artigo 71, parágrafo 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho e Orientações Jurisprudenciais nº 307, 342 e 354 da SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho). Nesse contexto, observada a jornada de trabalho reconhecida nesta decisão, bem como o divisor 220 e o adicional de 50%, é **devido para a** reclamante o pagamento de horas extras, com reflexos em repouso remunerados (DSR), gratificações natalinas, férias, adicionais de férias e FGTS com o adicional de 40%, e do adicional previsto no artigo 71, parágrafo 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, pela supressão de intervalos, com reflexos em repouso remunerados (DSR), gratificações natalinas, férias, adicionais de férias e FGTS com o adicional de 40%. Fica autorizada a dedução dos valores já pagos para o reclamante sob idênticos títulos, de acordo com os recibos de pagamento de salários juntados aos autos, desde que assinados pelo trabalhador.

Obs.: Comentários linguísticos

- a) Em “[...] que o reclamante efetivamente trabalhou, como empregado, para a primeira reclamada, prestando serviços, de forma exclusiva, para a segunda **reclamada**, nas dependências desta, durante todo o período contratual.”, pode-se omitir a segunda ocorrência do termo reclamada;
- b) Temos “mão-de-obra”, que, pelo acordo ortográfico, deve ser escrita sem hífen: **mão de obra**, e “boa fé”, cuja grafia correta é **boa-fé**;
- c) Em “[...] implícito aos negócios jurídicos [...]”, há erro de regência, pois **implícito** exige **em**, e não **a**. Portanto, deve-se escrever “[...] implícito **nos** negócios jurídicos [...]”;
- d) **Estas** deve ser substituído por **estes**, pois se refere a “[...] eventuais créditos trabalhistas [...]”;
- e) Em “[...] a primeira reclamada não prova o depósito, na conta vinculada do reclamante no FGTS, **integral**, das contribuições da contratualidade [...]”, o deslocamento do adjetivo **integral** para depois de FGTS prejudicou a clareza da mensagem. O redator deveria tê-lo posto ao lado de **depósito**, dando ao texto a seguinte redação: “[...] a primeira reclamada não prova o **depósito integral**, na conta vinculada do reclamante no FGTS, das contribuições da contratualidade [...]”. Para melhorar a fluidez do trecho analisado, seria melhor antepor “[...] das contribuições da contratualidade [...]” a “[...] na

conta vinculada do reclamante no FGTS [...]", dando à frase a seguinte redação: "[...] a primeira reclamada não prova o depósito integral das contribuições da contratualidade na conta vinculada do reclamante no FGTS, [...]”;

f) Em "Devido **para o** reclamante [...]", nas duas ocorrências, o redator poderia ter substituído **para** por **a**, preposição mais adequada à regência de “devido”: "Devido **ao** reclamante [...]".

2.3. PROVIMENTOS FINAIS

Os valores devidos para o reclamante serão apurados em liquidação de sentença, com o acréscimo de atualização monetária e de juros de mora, nos termos da lei e da Súmula nº 381 do Tribunal Superior do Trabalho, incidindo os juros a partir do ajuizamento da reclamação. O marco, para fins de atualização monetária, corresponde, portanto, ao vencimento legal da obrigação, independentemente do pagamento de salários, no curso da contratualidade, em dia anterior. Ficam autorizados os descontos do imposto sobre a renda (IRRF) e das contribuições previdenciárias a cargo do trabalhador, incidentes sobre os valores devidos, nos termos da lei, da Súmula nº 368 do Tribunal Superior do Trabalho e da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Os descontos previdenciários e fiscais observarão a legislação tributária vigente à época do respectivo fato gerador. Por fim, apesar do disposto na Súmula nº 219 do Tribunal Superior do Trabalho, os honorários advocatícios, calculados à base de 20% sobre o valor total da condenação, são devidos ao procurador do reclamante com a finalidade de garantir, para o trabalhador, forte nos princípios “pro homine” (“pro operario”), do valor social do trabalho e da reparação integral, até o máximo possível, a justa remuneração que foi sonegada pela reclamada e que constitui o objeto da tutela jurisdicional efetiva. A concessão dos honorários independe de pedido na inicial, nos termos da lei processual civil, de aplicação subsidiária, e, no caso, não decorre apenas da sucumbência, mas também do reconhecimento de litigância de má-fé.

6. Note o leitor que novamente as maiúsculas se fazem presentes para destacar os pontos mais importantes.

O tempo verbal predominante na **conclusão** ou decisão é o presente do indicativo, mas com força de imperativo (pois a palavra é do juiz): rejeito, decido, julgo, condeno, arbitro.

CONCLUSÃO

PELO EXPOSTO, rejeito as arguições preliminares e, no mérito, decido EXTINGUIR o presente processo, com resolução do mérito, pronunciando a prescrição quinquenal (artigo 11 da CLT), em relação às parcelas vencidas e exigíveis em data anterior a 16.07.2004, exceto **as parcelas** alusivas ao FGTS da contratualidade, e, em relação às **parcelas** remanescentes, julgo PROCEDENTE o pedido contido na presente reclamação trabalhista, ajuizada por FULANO DE TAL **em face de** EMPRESAS X e Y, para condenar ambas as reclamadas, sendo a segunda de forma subsidiária, **a pagarem** para o reclamante, em valores que serão apurados em liquidação e acrescidos de atualização monetária e de juros de mora, nos termos da lei e da Súmula nº 381 do Tribunal Superior do Trabalho, incidindo os juros a partir do ajuizamento da presente reclamação, observados os termos da fundamentação e as deduções autorizadas, as seguintes parcelas: (a) diferenças de FGTS; (b) adicional de 40% sobre o FGTS; (c) multa pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias; (d) horas extras, com reflexos em repouso remunerados (DSR), gratificações natalinas, férias, adicionais de férias e FGTS com o adicional de 40%; e (e) adicional pela supressão de intervalos, com reflexos em repouso remunerados (DSR), gratificações natalinas, férias, adicionais de férias e FGTS com o adicional de 40%.

Condeno a primeira reclamada, litigante de má-fé, **ainda**, a pagar a multa judicial de R\$ 359,01 e **a pagar, para o** reclamante, indenização por danos processuais, de R\$ 7.180,23.

Defiro para o reclamante o benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 790, parágrafo 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho e da Súmula nº 5 do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em face da sua declaração de insuficiência econômica, nos autos.

Para os efeitos do artigo 832, parágrafo 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, não há incidência de contribuições sociais exclusivamente sobre os valores devidos a título de FGTS, multas, indenizações e reflexos em férias indenizadas, com o adicional de férias, e em FGTS, nos termos do artigo 28 da Lei nº 8.212/91 e do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048/99.

Autorizo o desconto do imposto sobre a renda a ser retido na fonte (IRRF) e das contribuições previdenciárias a cargo do trabalhador, incidentes sobre os valores devidos, nos termos da lei, da Súmula nº 368 do Tribunal Superior do Trabalho e da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. Os descontos previdenciários e fiscais observarão a legislação tributária vigente à época do respectivo fato gerador.

Arbitro o valor da condenação, para o efeito de custas e depósito recursal, em R\$ 50.000,00. Custas, provisoriamente fixadas em R\$ 1.000,00, ao final complementáveis, pelas reclamadas. Às custas será somado o valor da multa judicial aplicada, por litigância de má-fé, inclusive para fins de recorribilidade.

Honorários advocatícios, de 20% do valor da condenação, pelas reclamadas.

Obs.: Notações linguísticas

a) Em "[...] em relação às parcelas vencidas e exigíveis em data anterior a 16.07.2004, exceto **as parcelas** alusivas ao FGTS da contratualidade, e, em relação às **parcelas** remanescentes [...]", para evitar repetição da palavra "parcelas", o redator poderia tê-la omitido (em sua segunda ocorrência) e substituído o **as** por **aquelas**, e, na terceira, bastaria "eliminar" o termo, dando a seguinte redação ao trecho: "[...] em relação às parcelas vencidas e exigíveis em data anterior a 16.07.2004, exceto **aquelas** alusivas ao FGTS da contratualidade, e, em relação **às** remanescentes [...]". Sugere-se ainda que "da contratualidade" seja posta antes da palavra **alusivas**, pois a expressão se refere às parcelas, e não ao FGTS;

b) Novamente o emprego inadequado de "em face de", que significa "em decorrência de", numa estrutura em que a relação é de confronto: "[...] julgo PROCEDENTE o pedido contido na presente reclamação trabalhista, ajuizada por FULANO DE TAL **em face de** EMPRESAS X e Y [...]". Por isso, deveria ser substituída por "contra", dando-se ao trecho a seguinte redação: "[...] julgo PROCEDENTE o pedido contido na presente reclamação trabalhista, ajuizada por FULANO DE TAL **contra as** EMPRESAS X e Y [...]";

c) Em "[...] para condenar ambas as reclamadas, sendo a segunda de forma subsidiária, **a pagarem** para o reclamante [...]", não se justifica o emprego do infinitivo flexionado "a pagarem". O redator deveria ter escrito **a pagar**, pois a referência é apenas ao ato de pagar, ou seja, ao **pagamento**;

d) No segundo parágrafo, seria melhor deslocar o **ainda** para depois do verbo condenar: "Condeno **ainda** a primeira reclamada [...]". Em "[...] a pagar, para o reclamante [...]", o redator deveria ter substituído a **pagar para o** por **ao**, o que daria mais fluidez à mensagem e evitaria a repetição do verbo. Ressalte-se ainda que são desnecessárias as vírgulas postas para separar **para o reclamante**. Finalizando, o deslocamento **de R\$ 7.180,23**, em "[...] indenização por danos processuais, de R\$ 7.180,23", para depois de indenização seria mais adequado à sequência da informação.

7. Finaliza-se o texto com verbos no imperativo, pois o caráter é de ordem expressa para que se obedeça às determinações: **oficie-se, notifiquem-se, intimem-se, cumpra-se.**

Da presente decisão é admissível recurso ordinário para a instância superior, no prazo de 8 (oito) dias. O cabimento dos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, está restrito aos casos de omissão ou contradição no julgado, nos termos do artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho, **não se prestando os embargos para suscitar nova apreciação do conjunto probatório, nem reexame de questões já decididas.** Registro que a parte dispositiva da sentença não abrange apenas a fase final desta, mas todos os pontos em que houver provimento a respeito dos pedidos das partes.

Oficie-se ao Ministério Público do Trabalho e à Ordem dos Advogados do Brasil, para ciência dos fatos relacionados com o Conselho Paulista de Arbitragem, inclusive com a participação de advogada nomeada “ad hoc”, com cópia da presente decisão e do respectivo “termo de decisão arbitral”, para eventuais providências.

Notifiquem-se a Caixa Econômica Federal, a Delegacia do Trabalho e a Procuradoria da Fazenda Nacional, para ciência das contribuições devidas ao FGTS e à Previdência Social.

Sentença publicada em audiência. Intimem-se as partes.

Passada em julgado, CUMPRA-SE.

Guarulhos, 3 de dezembro de 2009.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Juiz do Trabalho

Obs.: Notações linguísticas

Ao trecho “[...] não se prestando os embargos para suscitar nova apreciação do conjunto probatório, **nem reexame** de questões já decididas.”, o redator deveria ter dado a seguinte redação: “[...] não se prestando os embargos **nem** para suscitar nova apreciação do conjunto probatório, **nem para reexaminar** questões já decididas.”, pois a lógica discursiva estabelece a seguinte relação paralela: os embargos não se prestam **nem** para uma coisa – suscitar –, nem para outra – reexaminar. É esse o sentido que se pretendeu tivesse a frase original;

Em “Notifiquem-se a Caixa Econômica Federal, a Delegacia do Trabalho e a Procuradoria da Fazenda Nacional, para ciência das contribuições devidas ao FGTS e à Previdência Social.”, a vírgula depois de “Procuradoria da Fazenda Nacional” é inadequada, pois “para ciência das contribuições devidas ao FGTS e à Previdência Social.”, que finaliza o pensamento, indica, na sequência, o objetivo da notificação da Caixa e dos órgãos públicos.

Estrutura de peças decisórias – Despacho

As observações linguísticas foram postas, em caixa, depois de cada trecho para orientar e auxiliar o futuro causídico na produção de um texto bem articulado e fundamentado.

Despacho inusitado

Decisão proferida pelo juiz Rafael Gonçalves de Paula nos autos nº 124/03 - 3ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO⁶:

A **Escola Nacional de Magistratura** incluiu (,) em seu banco de sentenças, o despacho pouco comum do **juiz Rafael Gonçalves de Paula**, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Palmas, em Tocantins.

Obs.: Notações linguísticas

No enunciado acima, falta uma vírgula obrigatória antes de “[...], em seu banco de sentenças [...]” para marcar a inserção da expressão adverbial entre o verbo “incluir” (incluiu) e o objeto “[...] o despacho pouco comum do juiz Rafael Gonçalves de Paula [...]”.

A entidade considerou de bom senso a decisão de seu associado, mandando soltar Saul Rodrigues Rocha e Hagamenon Rodrigues Rocha, detidos sob acusação de furtarem duas melancias:

DECISÃO

1. Trata-se de auto de prisão em flagrante de Saul Rodrigues Rocha e Hagamenon Rodrigues Rocha, que foram detidos **em virtude do** suposto furto de duas (2) melancias. Instado a se manifestar, o Sr. Promotor de Justiça opinou pela manutenção dos indiciados na prisão.

Obs.: Notações linguísticas

Embora não constitua erro o emprego da locução “[...] em virtude do [...]”, seria melhor substituí-la por “em razão do”, “em decorrência do”. Justifica a recomendação a carga semântica de “virtude”, que nos lembra algo com características positivas, o que não é o caso da construção em pauta.

2. Para conceder a liberdade aos indiciados, eu poderia invocar inúmeros fundamentos: os ensinamentos de **Jesus Cristo, Buda e Ghandi**, o **Direito Natural**, o **princípio da insignificância ou bagatela**, o **princípio da intervenção mínima**, os princípios do chamado **Direito alternativo**, o **furto famélico**, a injustiça da prisão de um lavrador e de um auxiliar de serviços gerais em contraposição à liberdade dos engravatados e dos políticos do **mensalão** deste governo, que sonegam milhões dos cofres públicos, o risco de **se colocar** os indiciados na Universidade do Crime (o sistema penitenciário nacional) [...]

⁶ Disponível em: <http://mais.uol.com.br/view/8w4yfegre0zq/esse-e-o-cara--magistrado-de-palmas-tocantins-04023364E4A98326?types=A&>

Obs.: Notações linguísticas

O redator deveria ter usado o verbo “colocar” sem o pronome **se**: “[...] o risco **de colocar** [...]”

3. Poderia sustentar que duas melancias não enriquecem nem empobrecem ninguém;

Obs.: Notações linguísticas

Note a construção “[...] duas melancias não enriquecem nem empobrecem ninguém”. Trata-se de uma estrutura coordenada sindética aditiva de sentido negativo, que tem como segundo termo a oração “[...] nem empobrecem ninguém [...]” somada à anterior, o que proíbe o uso de vírgula anteposta ao conectivo “nem”. Neste caso, o redator escreveu a frase corretamente.

4. Poderia aproveitar para fazer um discurso contra a situação econômica brasileira, que mantém 95% da população sobrevivendo com o mínimo necessário (.) apesar da promessa deste presidente que muito fala, nada sabe e pouco faz;

Obs.: Notações linguísticas

No trecho acima, falta vírgula antes da concessiva “[...] apesar da promessa deste presidente que [...]”

5. Poderia brandir minha ira contra os **neo-liberais**, o consenso de Washington, a cartilha demagógica da esquerda, a utopia do socialismo, a colonização **européia**...;

Obs.: Notações linguísticas

O trecho traz duas falhas linguísticas: 1. a palavra “neo-liberais” deveria ser escrita sem hífen: **neoliberais**; 2. “européia”, segundo o acordo ortográfico, deve ser escrita sem acento – **europeia**, pois o ditongo aberto “éi”, quando na penúltima sílaba da palavra, perdeu o acento.

6. Poderia dizer que George Bush joga bilhões de dólares em bombas na cabeça dos iraquianos, enquanto bilhões de seres humanos passam fome pela Terra – e aí, **cadê** a Justiça **nesse** mundo?;

Poderia mesmo admitir minha mediocridade por não saber argumentar diante de tamanha obviedade.

Obs.: Notações linguísticas

Temos neste item vestígios da oralidade em “[...] e aí, **cadê** a Justiça nesse mundo?”, em lugar de **onde está**, dando ao texto mais espontaneidade. Além disso, há inadequação no emprego do pronome demonstrativo “**nesse**”, que deveria ser substituído por **neste**, pois se refere ao mundo em que vivemos;

Embora seja inusitado o discurso e nada haja que o desqualifique, devemos tratar a linguagem jurídica com o devido cuidado, pois a oralidade não é característica inerente ao direito quando se trata da palavra escrita.

7. Tantas são as possibilidades que ousarei agir em total desprezo às normas técnicas: não vou apontar nenhum desses fundamentos como razão de decidir.

Simplesmente mandarei soltar os indiciados. Quem quiser que escolha o motivo.

Expeçam-se os alvarás.

Intimem-se.

Obs.: Notações linguísticas

Este final é característico de um despacho, pois pressupõe a continuidade do processo.

Rafael Gonçalves de Paula

Juiz de Direito

Procura-se orientar e auxiliar o futuro causídico na produção de um texto bem articulado e fundamentado.

(Foram numerados os parágrafos para facilitar a análise linguística do texto.)

ESTELIONATO CHEQUE SEM FUNDO - I⁷

Proc. n.º _____

ALEGAÇÕES FINAIS

Pelo acusado:

MM. Juiz,

1. A denúncia de fls. _____, não poderá, jamais, receber acolhida e ser julgada procedente, uma vez que peca, referida peça acusatória, tanto na tipificação do crime que se pretende imputar ao Acusado, como na própria apreciação dos fatos que foram apurados no incluso Inquérito Policial.

Obs.: Notações linguísticas

- a) Na primeira linha do trecho, deve-se pôr vírgula antes de “de fls.”, deixando intercalado o termo entre o sujeito “A denúncia” e o verbo;
 - b) Em “[...] uma vez que peca, referida peça acusatória, tanto na tipificação [...]”, o redator utilizou as vírgulas apenas para dar clareza à frase e destaque ao sujeito “referida peça acusatória”, posposto ao verbo;
 - c) Em “[...] tanto na tipificação do crime que se pretende imputar ao Acusado, como na própria apreciação dos fatos [...]”, a vírgula que se antepõe a “como” não procede, pois “quebra o paralelismo da frase, que inicia com “tanto...” e finaliza com “como...”. Nesse tipo de construção, pode-se usar também “tanto ... quanto”.
-

2. Ora, desde o estabelecimento do princípio: "nullum crimen, nulla sine lege", não se pode mais falar em incriminação, a não ser sobre fatos **nitidamente** e **meticulosamente** ajustados ao modelo legal. E, a peça acusatória, narra o fato que a Douta Promotoria entende criminoso, como: "[...] expediente fraudulento de emitir os cheques acostados às fls_____, como forma de pagamento à vista, sem que **contudo estes** tivessem a devida e necessária provisão de fundos." (fls. _____)

⁷ Disponível em: <http://www.tododireito.com.br/peticoes/gerais/231.html>

Obs.: Notações linguísticas

Não se devem pôr, lado a lado, dois ou mais advérbios em “mente” – **nitidamente** e **meticulosamente**; Sempre que for necessário o uso de circunstâncias de modo com essas características, será melhor utilizar o sufixo apenas na última: “[...] a não ser sobre fatos **nítida** e **meticulosamente** ao modelo legal [...]”;

Em “E, a peça acusatória, narra o fato [...]”, as vírgulas são inadequadas: a primeira corta a relação com a conjunção aditiva e, e a segunda separa o sujeito do verbo;

Em “[...] sem que, **contudo**, estes tivessem a devida e necessária provisão de fundos.”, a conjunção adversativa está intercalada na frase; por isso, deveria vir entre vírgulas. No entanto, em nome da objetividade, seria melhor retirá-la da frase e omitir também o pronome **estes**, dando a seguinte redação ao trecho: “[...] sem que tivessem a devida e necessária provisão de fundos.”

3. Sobre essa narrativa, típica do crime previsto no inciso IV do art. 171, § 2º do Código Penal Brasileiro, a Acusação sustenta sua denúncia, enquadrando o Acusado no crime descrito no “caput” do aludido artigo de Lei, procurando desviar, de início, a evidência da não ocorrência de crime, pela ampla constatação de **se tratarem**, os cheques objetos da representação, verdadeiras PROMESSAS DE PAGAMENTO.

Obs.: Notações linguísticas

Em “[...] pela ampla constatação de **se tratarem**, os cheques objetos da representação, verdadeiras PROMESSAS DE PAGAMENTO.”, o uso de “se tratarem” não é o mais adequado ao sentido da frase; seria melhor se o redator tivesse usado **serem**;

No mesmo trecho, o redator deslocou o sujeito da frase “[...] os cheques objetos da representação [...]” para depois do verbo e o pôs entre vírgulas apenas para enfatizá-lo. Para dar ênfase à expressão caracterizadora de cheques, escreveu-a em caixa alta.

4. De fato, a pretensa vítima, ao representar perante a Autoridade Policial (fls. _____), foi categórica, após narrar os fatos em que foi envolvida, pretende que:

“[...] assim, caracterizada a prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, § 2º, inciso VI, do Código Penal Brasileiro[...]” (fls. _____).

Obs.: Notações linguísticas

Para tornar mais claro o texto, o autor deveria ter acrescentado o verbo “ser” ao trecho “[...] pretende que: “assim, caracterizada [...]”.

5. É bem verdade que a pretensa vítima, assistindo à Douta Promotoria, em suas Alegações Finais, muda seu entendimento, pedindo, com grande veemência, a condenação do Réu nas penas do art. 171 do Código Penal. Mas, ela mesma, se trai nesse entendimento, pois, no bojo das aludidas alegações finais, insiste na tipificação do crime de emissão de cheques sem fundos, chegando a transcrever Jurisprudência a respeito. (fls. _____ das alegações, _____ dos autos)

Obs.: Notações linguísticas

Em "[...] assistindo à Douta Promotoria, em suas Alegações Finais [...]", a vírgula é inadequada, pois está a separar o complemento "em suas alegações finais" do termo referente;

No trecho "Mas, ela mesma, se trai nesse entendimento [...]", é de bom-tom retirar as vírgulas que separam o sujeito da adversativa **mas** e do verbo "trair", mesmo que a justificativa seja a ênfase que se pretende dar à expressão.

6. Como se vê, não correspondem, os fatos narrados, com a tipificação contida na Denúncia, o que, por si só, autorizaria, por profundo respeito ao Direito e à Justiça, o indeferimento da peça acusatória, com a conseqüente absolvição do acusado.

Obs.: Notações linguísticas

Aqui, temos a inserção do sujeito entre o verbo e seu complemento, o que justifica, pela ênfase, o emprego das duas vírgulas: "[...] não correspondem, os fatos narrados, com a tipificação [...]". Nesta frase, "a tipificação contida..." deveria ser precedida de **a**, e não de **com**, pois o verbo "corresponder" rege **a**. Assim, "[...] não correspondem, os fatos narrados, à tipificação [...]".

O autor poderia ter escrito a frase, utilizando o substantivo correspondência, o que evitaria as vírgulas e daria mais fluidez ao discurso: "Como se vê, não há correspondência dos fatos narrados com a tipificação contida na Denúncia [...]", ou ainda pôr o sujeito antes do verbo: "[...] os fatos narrados não correspondem à tipificação [...]".

Deve-se retirar o trema de "conseqüente", pois a reforma ortográfica o aboliu. Assim, escreva sempre "consequente".

7. No presente processo, jamais, ficou provada, ou mesmo admitida a **pré existência**, por parte do Réu, da INTENÇÃO de lesar a fornecedora, tanto que era da essência de sua atividade, manter-se sempre em regulares negociações com as fornecedoras deste mesmo produto, para o sucesso de sua firma.

Obs.: Notações linguísticas

Não se justificam as vírgulas depois de **jamais** (o advérbio relaciona-se com a ideia de "ficou provada") e de **atividade** ("quebra-se" a relação que se estabelece com o restante da frase);

Deve-se escrever **preexistência**, e não **pré existência**;

Em "[...] **deste** mesmo produto [...]", **deste** deveria ser substituído por **desse**, pois o pronome se refere a termo expresso em parágrafo anterior.

8. Não se determinou a **pré existência** de dolo, não se configurou a fraude nas atitudes do Réu, não ficou provado o desconhecimento da suposta vítima da inexistência de provisões nos cheques que lhes eram dados, constatou-se a constância das negociações com prazo para a cobertura dos cheques, enfim, não se encontrou, apesar da insistência da Assistência da Acusação, qualquer indício de que teria agido, o Réu, de forma criminosa, o que ficou evidenciado pela pouca convicção da Douta Promotoria em sua acusação.

Obs.: Notações linguísticas

- a) Deve-se escrever **preexistência**, e não **pré existência**;
 - b) Não se justifica o emprego de maiúscula em Réu;
 - c) No trecho, deve-se evitar a segunda ocorrência do NÃO, substituindo-o por NEM: “Não se determinou a **preexistência** de dolo **nem** se configurou a fraude nas atitudes do Réu, [...]”;
 - d) Em seguida, é melhor substituir o terceiro NÃO por ALÉM DISSO;
 - e) Em “[...] provisões nos cheques que lhes eram dados [...]”, o pronome “lhes” deve ficar no singular, pois se refere à “suposta vítima”. Além disso, há falha de paralelismo verbal entre **eram dados** e **ficou provado** (que inicia a relação), pois a ideia de provar está no pretérito perfeito, o que exige que se ponha o verbo **dar** na forma composta do mais-que-perfeito: **havam sido dados**;
 - f) A construção “[...] constatou-se a constância das negociações [...]” não é a mais adequada, uma vez que, depois das três negativas, inicia-se o contraponto. É aconselhável alterá-la para “[...] constatou, isso sim, a constância das negociações [...]”;
 - g) Por fim, deve-se usar ponto final antes de “enfim”: “[...] a cobertura dos cheques. Enfim, não se encontrou [...]”, pois anuncia a finalização da ideia, resumindo-a;
 - h) Saliente-se ainda que o sujeito “o réu” deveria anteceder o verbo para não separar o adjunto adverbial de modo “de forma criminosa” da ação “teria agido”;
 - i) Observe a redação final do texto: “Não se determinou a preexistência de dolo **nem** se configurou a fraude nas atitudes do réu. **Além disso**, não ficou provado o desconhecimento da suposta vítima da inexistência de provisões nos cheques que **lhe haviam sido** dados; constatou-se, **isso sim**, a constância das negociações com prazo para a cobertura dos cheques. **Enfim**, não se encontrou, apesar da insistência da Assistência da Acusação, qualquer indício de que **o réu** teria agido de forma criminosa, o que ficou evidenciado pela pouca convicção da Douta Promotoria em sua acusação.”
-

9. Se assim foi, a Defesa aguarda, serenamente, a decretação, por parte de V.Exa., da completa IMPROCEDÊNCIA do presente feito, ABSOLVENDO-SE o Réu da imputação que lhe é feita na Denúncia de fls. _____, tudo num ato de reconhecimento do Direito e da perfeita distribuição da mais lúdima JUSTIÇA

Obs.: Notações linguísticas

Embora não haja falhas em “[...] a Defesa aguarda, serenamente, a decretação, por parte de V.Exa., da completa IMPROCEDÊNCIA do presente feito, [...]”, pode-se dar mais objetividade à frase. Basta que se proceda à seguinte alteração: “[...] a Defesa aguarda, serenamente, **de V. Exa.** a decretação da completa IMPROCEDÊNCIA do presente feito, [...]”

(Local e data)

(Nome - OAB - Assinatura do advogado)

Supremo Tribunal Federal
Coordenadoria de Análise de Jurisprudência
DJe nº 164. Divulgação 02/09/2010. Publicação 03/09/2010
17/08/2010. Ementário nº 2404-3

SEGUNDA TURMA

AI 670715 AgR-ED / DF - DISTRITO FEDERAL⁸
EMB.DECL. NO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE
Julgamento: 17/08/2010 Órgão Julgador: Segunda Turma

Emb.decl. no AG.REG. no agravo de instrumento 670.715
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE
EMBTE. (S): Banco do Brasil S/A
ADV.(A/S): Ângelo Aurélio Gonçalves Pariz
EMBDO. (A/S): Odilon Ferreira de Oliveira
ADV. (A/S): Carla Soares Vicente e outros (a/s)

Processual civil. Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Acórdão que manteve decisão que declarou a competência da justiça comum para analisar a causa. Efeitos infringentes.

1. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento das ações que envolvam a complementação de aposentadoria para por ex-empregador.
2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que compete à Justiça do Trabalho o julgamento de questões relativas à complementação de pensão ou de proventos de aposentadoria a cargo de ex-empregador.
3. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes, excepcionalmente, efeitos modificativos, anular o acórdão recorrido, dar provimento ao agravo regimental e negar seguimento ao agravo de instrumento da parte embargada. Nesse sentido, o AI 731.004/AgR-segundo/DF, rel. Min. Eros Grau; AI 746.595/DF, rel. Min. Menezes Direito e AI 751.077/DF, rel. Min. Cármen Lúcia (DJ e 27.3.2009, 05.5.2009 e 07.8.2009, respectivamente).

⁸ Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarjurisprudencia.asp>. Acesso em: 5 nov. 2010.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a Presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, acolher os embargos, nos termos do voto da relatora.

Brasília, 17 de agosto de 2010.

Ellen Gracie – Relatora.

ACÓRDÃO N.º 219/2009⁹

Processo n.º 54/2009

3.ª Secção

Relatora: Conselheira Maria Lúcia Amaral

Acordam, em Conferência, na 3ª Secção do Tribunal Constitucional:

I

Relatório

1. Em 9 de Março de 2009 foi proferida decisão, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 78.º-A da Lei n.º 28/82, de 15 de Novembro (Lei do Tribunal Constitucional), em que se entendeu negar provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida no que respeita às questões de constitucionalidade. A decisão ora reclamada foi proferida com os fundamentos seguintes, que importam para a presente reclamação:

3. Tendo em consideração a enunciação das interpretações normativas que o recorrente pretende ver apreciadas constante do requerimento de interposição do recurso e das conclusões da reclamação para o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, são as seguintes as normas que integram o objecto do presente recurso:

I – norma da alínea c) do n.º 1 do artigo 400.º do Código de Processo Penal (versão anterior à última reforma), na interpretação que considera que nela estão incluídos os acórdãos do Tribunal da Relação que decidam não conhecer dos recursos interlocutórios;

II – norma da alínea e) do n.º 1 do artigo 400.º do Código de Processo Penal (versão anterior à última reforma), na interpretação que considera que nela estão incluídos os acórdãos do Tribunal da Relação que decidam a primeira condenação do arguido.

⁹Disponível em: <http://w3.tribunalconstitucional.pt/acordaos/Acordaos09/201-300/21909.htm>. Acesso em: 22 jul. 2010

4. Tratam-se, ambas as questões, de questões simples, em termos de poderem ser objecto da decisão a que se refere o n.º 1 do artigo 78.º-A da Lei do Tribunal Constitucional, uma vez que da anterior jurisprudência deste Tribunal decorre inequivocamente que as mesmas não podem deixar de ser respondidas no sentido da inexistência de inconstitucionalidade. Veja-se, por exemplo, o que, a propósito de questão que, em alguma medida, se pode considerar paralela à que agora vem colocada em I, se ponderou no acórdão n.º 44/2005 (disponível em www.tribunalconstitucional.pt)

[...]

Como primeira aproximação a este problema – que é, recorda-se, o da conformidade constitucional do artigo 400º, nº 1, alínea c) do CPP – importa ter presente a existência na jurisprudência do Tribunal Constitucional de duas decisões incidindo especificamente sobre esta norma. Referimo-nos aos Acórdãos nºs. 597/2000 e 686/2004. O primeiro decidiu julgar “inconstitucional, por violação do artigo 32º, nº 1, da Constituição, a interpretação do artigo 400º, nº 1, c), do CPP, segundo a qual não são susceptíveis de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça os acórdãos proferidos, em recurso, pelas relações que versem sobre questões de direito processual penal” (alínea A) da parte decisória do Acórdão). O segundo Acórdão considerou materialmente inconstitucional, por violação da mesma norma da Lei Fundamental, a disposição em causa (artigo 400º, nº 1, alínea c) do CPP), quando “interpretada no sentido de ser irrecorrível uma decisão do Tribunal da Relação que se pronuncie, pela primeira vez, sobre a especial complexidade do processo declarando-a” (alínea B) da parte decisória).

Começando pela primeira destas decisões (o Acórdão nº 497/2000), só na aparência esta poderia ser encarada enquanto «precedente» (como respeitante à mesma questão), relativamente à situação que neste recurso se configura, como adiante se verá – em rigor a questão de inconstitucionalidade normativa ali apreciada é completamente diferente daquela que ora se coloca.

Na decisão aqui recorrida (está em causa o excerto do Acórdão do STJ constante de fls. 2129 do vol. X, cujo teor foi anteriormente transcrito) aplicou-se, enquanto fundamento da rejeição do recurso nessa parte, a referida alínea c) do artigo 400º, nº 1 do CPP, remetendo, também, enquanto argumento justificativo adjuvante, para o Acórdão do mesmo Supremo Tribunal (e da mesma 5ª Secção) de 8/7/2003, proferido no processo nº 2148/03 – 5ª (trata-se de Acórdão inédito, mas ao qual tivemos acesso). Ora, lendo este último aresto, vemos que no ponto dois da respectiva fundamentação se refere o seguinte:

“[...]

2 – Quanto ao recurso interlocutório, é jurisprudência assente a de que não há recurso para o STJ das decisões proferidas pelas relações sobre tais recursos, já que não põem termo à causa (artigo 400º, nº 1, alínea c) do CPP) e, além disso, o Supremo só conhece dos recursos das decisões interlocutórias do Tribunal de 1ª instância que devam subir com o da decisão final, quando esses recursos (do tribunal do júri ou do tribunal colectivo) sejam directos para o STJ e não quando tenham sido objecto de recurso decidido pelas relações. Estas conhecem definitivamente desses recursos em tais hipóteses. [...]”

Este entendimento, que constituiu fundamento do Acórdão aqui recorrido, significa que a norma em causa foi neste tomada num sentido (não são recorríveis para o STJ os acórdãos das relações que, proferidos em recurso, não ponham termo à causa) que não se afasta do teor literal daquela disposição, ao passo que no Acórdão nº 597/2000 a mesma norma, enquanto objecto do recurso aí interposto, foi assumida enquanto resultado de uma recomposição interpretativa específica (só não eram recorríveis os acórdãos das relações, proferidos em recurso, que embora pusessem termo ao processo se fundassem em razões de direito adjectivo).

Tal diferença – e é fundamental sublinhá-la no contexto deste recurso – torna-se clara se tivermos em conta que a decisão recorrida no processo que deu origem ao citado Acórdão nº 597/2000, assentava, assumidamente, na constatação (distinção) de que:

“[...] Há acórdãos que põem termo à causa por razões de direito penal substantivo, como há acórdãos que põem fim por razões de direito processual penal. [...]”

E, face a tal diferenciação, concluía esta mesma decisão, interpretando o sentido da alínea c) do nº 1 do artigo 400º do CPP:

“[...] Entendemos que a lei só a estas situações se quer referir, isto é, quando estão em causa situações de direito processual penal.”

[citações extraídas das transcrições do Acórdão recorrido contidas no relatório do Acórdão nº 597/2000].

Aliás, o fundamento da decisão de inconstitucionalidade constante do Acórdão nº 597/2000 só por referência à particularidade de estar em causa a norma com a indicada sobreposição interpretativa, se compreende. Tal especificidade, que este Tribunal assumiu na sua decisão dizendo que (aí) a expressão “ponham termo à causa” estava a ser interpretada, pelo Tribunal recorrido, “de uma forma restritiva”, conduziu a que a desconformidade constitucional detectada na norma, nessa interpretação, fosse fundamentada através dos seguintes argumentos:

“[...] se não [se] impõe uma «necessária e sistemática apreciação, em três graus de recurso, – e culminando num julgamento pelo Supremo – de todas as decisões desfavoráveis ao arguido proferidas ao longo do processo penal» (conclusão 3ª das contra-alegações do Ministério Público), o certo é que a dimensão normativa acolhida pelo acórdão recorrido impõe uma distinção arbitrária ou injustificada quanto ao exercício do direito de recurso que o nº 1 do artigo 32º abre ao arguido, em conjugação com a garantia de acesso aos tribunais (que a todos é assegurado «para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos» (nº1 do artigo 20º da Constituição). É que, pondo a decisão questionada pelo recorrente realmente termo ao processo, é arbitrário ou injustificado, na perspectiva das garantias de defesa do arguido, distinguir entre pôr termo à causa por razões de direito penal substantivo e pôr termo à causa por razões de direito processual penal, como faz o acórdão recorrido. [...]

A distinção que resulta da dimensão normativa, extraída da alínea c), do nº 1, do artigo 400º (por via, portanto, de uma excepção à regra da recorribilidade das decisões proferidas em processo penal, quando está em causa a impugnação de decisões de índole meramente adjectiva ou procedimental [...], briga, pois, com as garantias de defesa do arguido, nestas se incluindo o direito ao recurso que lhe é garantido no nº 1 do artigo 20º.”

[transcrições do Acórdão nº 597/2000; sublinhados acrescentados]

Assim sendo, estando em causa na presente situação a norma do artigo 400º, nº 1, alínea c) do CPP, tomada num sentido distinto daquele em que o foi no Acórdão nº 597/2000, a fundamentação que funcionou como ratio decidendi neste (arbitrariedade da distinção, como fundamento de irrecorribilidade, entre questões processuais e substantivas) não tem qualquer aplicação aqui. Esse Acórdão, enquanto juízo de inconstitucionalidade daquela norma, não funciona nesta hipótese como «precedente» relevante, por não ter decidido a mesma questão.

Valem estas considerações, em muitos dos seus aspectos, também relativamente ao Acórdão nº 686/2004, anteriormente citado. Neste, com efeito, está em causa uma situação particular em que, constituindo o

pronunciamento judicial do qual se pretendia recorrer uma decisão, tomada pela primeira vez no processo, do próprio Tribunal da Relação (a classificação do processo como de «excepcional complexidade», com o consequente alargamento dos prazos de prisão preventiva, cfr. artigo 215º, nº 3 do CPP), só o recurso para um tribunal de hierarquia superior, garantiria efectivamente o direito a um duplo grau de jurisdição.

Afastada a relevância neste recurso destes dois aparentes «precedentes» (os Acórdãos nºs. 597/2000 e 686/2004) o problema que se nos coloca – o da conformidade constitucional, face à garantia emergente do artigo 32º, nº 1 da CRP, da subtracção ao recurso para o STJ das decisões das Relações “proferidas em sede de recurso, que não ponham termo à causa” (artigo 400º, nº 1, alínea c) do CPP) – adquire, tal problema, como dizíamos, uma enorme clareza, face aos critérios desde há muito assentes pela jurisprudência deste Tribunal, quanto ao conteúdo da garantia constitucional do direito ao recurso de quem assume a posição de arguido em processo penal, pois não se trata aqui, por um lado, de qualquer distinção arbitrária entre direito substantivo e direito processual (*ratio decidendi* do Acórdão nº 597/2000), nem se configura, por outro lado, qualquer pronunciamento assumido pela primeira vez no processo pelo Tribunal da Relação (fundamento do decidido no Acórdão nº 686/2004).

2.2.5. Assim sendo, apreciando a questão colocada pelo recorrente neste processo, relativamente ao artigo 400º, nº 1, alínea c) do CPP, importa sublinhar que está em causa, no artigo 32º da CRP, quanto à garantia – consignada expressamente desde a Revisão Constitucional de 1997 – do direito ao recurso, o exercício efectivo (a garantia) de um «duplo grau de jurisdição», e este, como bem sublinha José Manuel Vilalonga [*Direito de Recurso em Processo Penal*, in Jornadas de Direito Processual Penal e Direitos Fundamentais, Maria Fernanda Palma (coord.), Coimbra, 2004], “não se confunde com duplo grau de recurso. Aquele [o duplo grau de jurisdição] traduz-se na existência de um único recurso; já este [o duplo grau de recurso] implica a consagração de dois recursos, o que se traduz na intervenção de três instâncias decisórias. O direito ao recurso [o direito ao recurso consagrado no artigo 32º, nº 1 da CRP] postula meramente o duplo grau de jurisdição” (pág. 370, nota 7).

A jurisprudência deste Tribunal é, como anteriormente se indicou, clara a este respeito. Como exemplo – e trata-se, tão só, de um exemplo entre muitos possíveis – podemos citar o Acórdão nº 49/2003 (*Diário da República, II-Série*, de 16/4/2003, págs. 5929/5930; v., no mesmo sentido o Acórdão nº 390/2004, *Diário da República, II-Série*, de 7/7/2004, págs. 10215/10221), no qual estava em causa a irrecorribilidade para o STJ de condenações não superiores a 5 anos de prisão (artigo 400º, nº 1, alínea e) do CPP), aresto esse no qual se disse:

“[...] Se o direito ao recurso em processo penal não for entendido em conjugação com o duplo grau de jurisdição, sendo antes perspectivado como uma faculdade de recorrer – sempre e em qualquer caso – da primeira decisão condenatória, ainda que proferida em recurso, deveria haver recurso do acórdão condenatório do STJ, na sequência de recurso interposto de decisão da Relação que confirmasse a absolvição da 1ª instância. O que ninguém aceitará. A verdade é que, estando cumprido o duplo grau de jurisdição, há fundamentos razoáveis para limitar a possibilidade de um triplo grau de jurisdição, mediante a atribuição de um direito de recorrer de decisões condenatórias.

Tais fundamentos são a intenção de limitar em termos razoáveis o acesso ao STJ, evitando a sua eventual paralisação [...].

Não se pode, assim, considerar infringido o nº 1 do artigo 32º da Constituição “[...] já que a apreciação do caso por dois tribunais de grau distinto tutela de forma suficiente as garantias de defesa constitucionalmente consagradas.”

[...]

Esta fundamentação é, com as necessárias adaptações, totalmente transponível para os presentes autos. Com efeito, também na situação aqui configurada a norma da alínea c) do n.º 1 do artigo 400.º do Código de Processo Penal (versão anterior à Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto) foi, na decisão recorrida, tomada num sentido que não se afasta do seu teor literal (não são recorríveis para o Supremo Tribunal de Justiça os acórdãos proferidos em recurso, pelas Relações, que não ponham termo à causa), não pondo a decisão questionada pelo recorrente (de não conhecimento dos recursos interlocutórios) efectivamente termo ao processo. Por outro lado, também no presente caso, a questão atinente às razões que fundaram tal decisão (que não integra o objecto do recurso de constitucionalidade) não deixou de ser objecto de dupla apreciação por duas instâncias diferentes, de nível hierárquico diverso, na ordem dos tribunais judiciais: pelo Juiz Relator no Tribunal da Relação de Coimbra e pelo Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

[...]

2. Notificado desta decisão, A. veio dela reclamar para a conferência, “mas apenas na parte em que decide sumariamente negar provimento ao recurso na parte em que neste foi alegada a interpretação normativa inconstitucional da alínea c), do n.º 1, do art.º 400 do CPP (versão pré-reforma) e quanto à questão dos recursos interlocutórios”, concluindo o seguinte:

1. O Acórdão do Tribunal da Relação não pôs termo à causa, mas pôs termo aos três recursos interlocutórios ao decidir deles não tomar conhecimento por razões meramente processuais;
2. Ora, nos casos, como o dos presentes autos, em que os Acórdãos do Tribunal da Relação contêm decisões sobre vários recursos, há que aferir, quanto a cada um, se a decisão proferida efectivamente põe, ou não, termo a cada um deles.
3. É que na hipótese precedente, deve entender-se que caberá recurso para o Supremo Tribunal de Justiça com respeito àqueles recursos que tiveram o seu termo por via do Acórdão proferido pelo Tribunal da Relação e por aplicação da já citada alínea c) e “a contrario” (admitem recurso os Ac. da Relação que ponham termo à causa, na interpretação mais restritiva de “termo do recurso”).
4. E se assim é, então a interpretação prevalecente que vem fazendo vencimento (na decisão reclamada e nas anteriores) e no sentido de que não cabe recurso para o STJ por aplicação da citada alínea c), é inconstitucional por violação do artº 32-1 da Constituição e porque nega ao Reclamante o direito de recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça para reanálise duma decisão do Tribunal da Relação que, por seu lado, lhe negou o direito de reapreciação duma decisão da primeira instância.

3. O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO junto deste Tribunal respondeu à reclamação nos termos seguintes:

1º

A presente reclamação é manifestamente improcedente.

2º

Na verdade, a argumentação do reclamante em nada abala os fundamentos da decisão reclamada, assente em firme corrente jurisprudencial quanto ao âmbito do “direito ao recurso” constitucionalmente garantido ao arguido.

E sendo evidente que, no requerimento de interposição do recurso, não se especificou qualquer particular interpretação ou dimensão normativa dos preceitos questionados – o que naturalmente conduz a que a constitucionalidade dos mesmos se deva aferir face à respectiva literalidade.

Cumpre apreciar e decidir.

II

Fundamentos

4. A presente reclamação não pode obter provimento, por não abalar os fundamentos em que se baseou a decisão sumária reclamada, como, aliás, salienta o Magistrado do MINISTÉRIO PÚBLICO em funções neste Tribunal.

5. Na decisão sumária reclamada concluiu-se que “[...] também na situação aqui configurada a norma da alínea c) do n.º 1 do artigo 400.º do Código de Processo Penal (versão anterior à Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto) foi, na decisão recorrida, tomada num sentido que não se afasta do seu teor literal (não são recorríveis para o Supremo Tribunal de Justiça os acórdãos proferidos em recurso, pelas Relações, que não ponham termo à causa)”. Após alcançada esta conclusão aduz-se que “a decisão questionada pelo recorrente (de não conhecimento dos recursos interlocutórios) não põe efectivamente termo ao processo”, salientando-se depois que “também no presente caso, a questão atinente às razões que fundaram tal decisão (que não integra o objecto do recurso de constitucionalidade) não deixou de ser objecto de dupla apreciação por duas instâncias diferentes, de nível hierárquico diverso, na ordem dos tribunais judiciais: pelo Juiz Relator no Tribunal da Relação de Coimbra e pelo Juiz Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.”

Tais afirmações não vêm contestadas pelo reclamante, que vem antes, na presente reclamação, tentar desenvolver e enriquecer o conteúdo da formulação que utilizou, no requerimento de interposição do recurso e nas conclusões da reclamação para o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, para identificar a interpretação normativa que pretende ver apreciada em sede de (in)constitucionalidade, o que, porém, surge como inviável, já que, como é sabido, o objecto do recurso deve ser definido no requerimento através do qual o mesmo é interposto, sendo inadmissível a sua posterior ampliação, em peças processuais posteriormente produzidas pelo recorrente.

Ora, tal como a questão foi enunciada no requerimento de interposição do recurso e nas conclusões da reclamação para o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, versando sobre a norma da alínea c) do n.º 1 do artigo 400.º do Código de Processo Penal (versão anterior à última reforma), na interpretação que considera que nela estão incluídos os acórdãos do Tribunal da Relação que decidam não conhecer dos recursos interlocutórios, é patente que a mesma consubstancia uma questão simples, em termos de poder ser objecto da decisão a que se refere o n.º 1 do artigo 78.º-A da Lei do Tribunal Constitucional, uma vez que da aludida jurisprudência deste Tribunal decorre inequivocamente que a mesma não pode deixar de ser respondida no sentido da inexistência de inconstitucionalidade.

Destarte, merece total confirmação a decisão sumária reclamada, ao negar provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida no que respeita à questão de constitucionalidade referida à alínea c) do n.º 1 do artigo 400.º do Código de Processo Penal (versão anterior à última reforma), na interpretação que considera que nela estão incluídos os acórdãos do Tribunal da Relação que decidam não conhecer dos recursos interlocutórios.

III

Decisão

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal Constitucional decide indeferir a presente reclamação, confirmando a decisão sumária reclamada.

Custas pelo reclamante, fixando-se a taxa de justiça em 20 (vinte) unidades de conta.

Lisboa, 5 de Maio de 2009

Maria Lúcia Amaral

Carlos Fernandes Cadilha

Gil Galvão

Estrutura de duas peças defensivas

Para orientar e auxiliar o operador do direito na produção de um texto bem articulado e fundamentado.

Habeas Corpus

1. Vocativo em caixa-alta e por extenso

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL DO ESTADO DE SÃO PAULO,

(10 espaços)

2. Identificação – número do processo e nome da autoridade coatora:

Processo n.º ____/10

Autoridade Coatora: Juiz de Direito da __ª Vara Criminal da Comarca de _____.

(3 espaços)

3. Qualificação do advogado e da parte:

_____, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP sob o n.º _____, com escritório na Rua _____, n.º _____, nesta Capital, vem, mui respeitosamente, perante uma das Colendas Câmaras desse Egrégio Tribunal, com fulcro no **artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e segs. do Código de Processo Penal**, impetrar “*Habeas Corpus*” em favor de _____, brasileiro, solteiro, cobrador, portador da cédula de identidade RG n.º _____ SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º _____, residente e domiciliado na Rua _____, n.º _____, Jardim das Oliveiras, nesta Capital, contra ato ilegal de (indicar a autoridade coatora), pelos fundamentos (ou motivos) a seguir aduzidos:

(2 espaços)

4. DOS FATOS

Narram-se os acontecimentos, sem omitir nem inventar dados.

(2 espaços)

5. DA LIMINAR

Justificam-se os motivos pelos quais a autoridade deve conceder a medida liminar, fundamentando o procedimento no amparo legal (na lei) – argumento legal que sustenta o pedido, e, quando necessário, apelar para o fato de o paciente sofrer danos irreparáveis ou de difícil reparação caso haja demora na concessão do “benefício” pleiteado.

(2 espaços)

6. DO MÉRITO

Faz-se um breve relato dos fatos que levaram à prisão do paciente e fundamenta-se a ilegalidade do ato com base na lei.

(2 espaços)

7. DO DIREITO

Desenvolve-se a tese, argumentando sobre os direitos do paciente, trazendo na fundamentação trechos de doutrinas, artigos da lei ou jurisprudência que deem sustentação ao que se defende.

(2 espaços)

8. DO PEDIDO

Fecha-se a questão com expressões de transição discursiva que reforcem a explanação feita para requerer seja concedido o *Habeas Corpus*.

Exemplo:

EX POSITIS (diante do exposto), é o presente para requerer a Vossas Excelências que se dignem decretar o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, por completa FALTA DE JUSTA CAUSA, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA do ora paciente; todavia, caso esse não venha a ser seu entendimento, que seja concedida a LIBERDADE PROVISÓRIA, a fim de que o ora paciente responda ao processo em liberdade, sendo-lhe expedido o alvará retro citado como medida da mais legítima e moderna JUSTIÇA.

Vocativo em caixa-alta e por extenso

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da ____ª Vara da Seção Judiciária de São Paulo-SP,

(10 espaços)

Qualificação do impetrante (da parte) e do advogado

VIA LÁCTEA LTDA., empresa regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº xxx.xxx.xxx-xx, situada na Rua Olavo Bilac, nº 12 – Espaço Sideral, Mairiporã (SP) - CEP xxxxx-xxx, neste ato representada pelo sócio OLAVO BRÁS MARTINS DOS GUIMARÃES BILAC, portador da cédula de identidade RG nº xx.xxx.xxx e inscrito no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.xxx-xx, por seus advogados infra-assinados, devidamente constituídos na forma do instrumento procuratório anexo, que recebe intimações no endereço Rua do Ouvidor, 294 cj. 321, Centro – Mairiporã – CEP 00000-000, conforme artigo 39, inciso I, do Código de Processo Civil, vem, mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, impetrar

(2 espaços)

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR (CENTRALIZADO)

contra ato coativo do senhor Delegado da Receita Federal, em São Paulo/SP, com fundamento no artigo _____, da Constituição Federal de 1988 e da Lei 1533/51, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor:

(2 espaços)

I – DOS FATOS (centralizado)

(Expõem-se o problema e os argumentos.)

A impetrante é pessoa jurídica sob a forma de sociedade limitada...

(2 espaços)

II – DO DIREITO (centralizado)

Desenvolve-se a tese, argumentando sobre os direitos do impetrante, trazendo, na fundamentação, trechos de doutrinas, artigos da lei ou jurisprudência que deem sustentação ao que se defende.

(2 espaços)

DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA LIMINAR REQUERIDA

(Procura-se convencer o juiz de que o ato merece reparações)

(2 espaços)

III – DO PEDIDO

Fecha-se a questão com expressões de transição discursiva que reforcem a explanação feita para requerer seja deferido o Mandado de segurança.

Obs.: A elaboração do pedido deve contemplar, com exatidão, o enunciado do problema.

Esclarecimento: o texto foi posto na íntegra, mas tomamos o cuidado de não mencionar o nome verdadeiro dos atores, assim como o de manter em sigilo o local onde ocorreram os fatos. A data também foi alterada. O que nos moveu a fazê-lo foi aproveitar o documento apenas para que o futuro causídico conheça a estrutura de uma sentença e observe alguns “deslizes” textuais. No entanto, em nota, pusemos o endereço para acesso ao documento original.

Observação: Numeramos os trechos para facilitar a análise; os comentários estão após cada um deles.

1. Vistos, etc.¹⁰

Cuida-se de ação penal que move o MINISTÉRIO PÚBLICO contra M., devidamente qualificado na inicial, por incidência comportamental no artigo 157, *caput*, do Código de Penal, **em face de...**, de cuja denúncia destaco o excerto abaixo, *verbis*:

Obs.: Comentários linguísticos

Vírgula antes de etc. em “Vistos, etc.”: Embora alguns gramáticos, escritores consagrados e o próprio Vocabulário da Língua Portuguesa a utilizem, preferimos sua não utilização;

Deve-se omitir a locução “em face de”, pois não está relacionada a nenhum elemento da frase.

2. Registram os autos do inquérito policial em epígrafe **que na data** de 14 de novembro de 2006, no interior do estabelecimento comercial denominado Bar Estrela do Mar, localizado no bairro Oceânico, nesta capital, o denunciado, em companhia de outros três indivíduos, por ora não identificados, assaltou o comerciante Orosimbo Marcondes, conforme detalhe adiante narrado.

Obs.: Comentários linguísticos

Em “**Registram** os autos do inquérito policial em epígrafe [...]”, temos o ato humano de “registrar” atribuído aos autos do inquérito policial. À luz da norma, trata-se de desvio que deve ser evitado. Por isso, sugerimos a seguinte redação: “Registram-**se nos** autos do inquérito policial em epígrafe [...]”;

Deve-se pôr vírgula antes de “na data” em “que, na data de 14 de novembro de 2006,...”, pois se trata do deslocamento da expressão circunstancial de tempo (adjunto adverbial) para depois da conjunção que inicia a frase.

3. Noutro excerto:

Na data acima mencionada, por volta das 16h30, o Sr. Epaminondas Anacleto Silva, acompanhado de seu filho Ambrosiano de Paula Silva e do empregado Emenergildo Graciliano Rosa, adentrou **no** referido estabelecimento **com o objetivo de efetuar uma cobrança** ao proprietário.

¹⁰ Disponível em: <http://joseluizalmeida.com/2009/08/06/sentenca-condenatoria-roubo-qualificado-concurso-formal/>

Obs.: Comentários linguísticos

Em “[...] adentrou no referido estabelecimento [...]”, temos falha de regência. O verbo adentrar exige complemento direto; por isso, deve-se omitir a preposição em (**no**): “[...] adentrou **o** referido estabelecimento [...]”;

O redator seria mais objetivo se escrevesse “**para cobrar** o proprietário” em lugar de “**com o objetivo de efetuar uma cobrança ao** proprietário.”

4. Mais adiante:

Consta que naquele local já se encontrava o denunciado ingerindo cerveja com seus companheiros, sendo que, enquanto a vítima acertava as contas com o Sr. Aldrovando Palácio Pontes, proprietário do bar saíram aqueles apressadamente do local para retornarem, logo em seguida, desta vez munidos de arma branca (facão e chuço), **vindo então a anunciarem** o assalto.

Obs.: Comentários

1. Em nome da concisão, a expressão “Consta que” é dispensável. Inicie-se o parágrafo por “**Naquele local,...**”;
 2. No entanto, como o redator deve tê-la utilizado para reiterar os fatos, poderia ter marcado por vírgulas a intercalação do adjunto adverbial de lugar “naquele local”, expressão deslocada para o início da frase com propósito enfático;
 3. A expressão “sendo que” é péssimo recurso, que deve ser evitado. Basta que se ponha um ponto final em seu lugar: “[...] seus companheiros. **Enquanto** a vítima acertava [...]”;
 4. Deve-se pôr uma vírgula após “bar”, pois a expressão **proprietário do bar** é apostro (elemento que explica quem é Aldrovando Palácio Pontes) e, como tal, vem entre vírgulas;
 5. Não se justifica o emprego dos infinitivos flexionados “retornarem” e “anunciarem”. Melhor seria pô-los na forma não flexionada: **retornar e anunciar**;
 6. Em “[...] **vindo então a anunciarem** o assalto.”, temos excesso de palavras (prolixidade). Para dar mais objetividade ao texto, basta escrever **e anunciar** o assalto.
-

5. Noutro fragmento:

Da vítima **foi subtraída a importância de** R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e um aparelho celular. De Ambrosiano de Paula Silva, filho de Epaminondas Anacleto Silva, foi subtraído um celular da marca Motorola.

Adiante a covardia dos assaltantes:

Não satisfeitos com a apreensão da res furtiva, o denunciado e seus comparsas ainda humilharam e agrediram o Sr. Anacleto produzindo neste um ferimento no supercílio direito.

Obs.: Comentários linguísticos

1. Para dar mais objetividade e evitar falha de concordância, o trecho “Da vítima **foi subtraída a importância de** R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e um aparelho celular.” deveria ser substituído por “Da vítima **foram subtraídos** R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e um aparelho celular.”;
-

2. Faltam vírgulas em “adiante,” (adjunto adverbial deslocado para o início da frase) e em “Anacleto,” para marcar a oração reduzida de gerúndio: “[...] Sr. Anacleto, produzindo neste um ferimento no supercílio direito.”

6. A persecução criminal teve início com a prisão em flagrante do acusado (fls. 06/10).

Recebimento da denúncia às fls. 54/55.

O acusado foi qualificado e interrogado às fls. 63/65.

Durante a instrução criminal foram ouvidas as testemunhas Ambrosiano de Paula Silva (fls. 313), Epaminondas Anacleto Silva (fls. 314/315) e Aldrovando Palácio Pontes (fls. 317/319).

As partes, abdicando da fase de diligências, ofertaram, de logo, as alegações finais, tendo o MINISTÉRIO PÚBLICO **pugnando** pela condenação do acusado (fls. 323/326), **em quanto que** a defesa, cumulativamente, pediu:

I – a absolvição do acusado, por insuficiência de provas;

II – ou, no caso de procedência da ação, a aplicação da pena no seu grau mínimo, e

III – que sejam fixados os honorários do advogado (fls. 328/331).

Obs.: Comentários linguísticos

1. Em “A persecução criminal teve início com a prisão em flagrante do acusado”, seria melhor colocar “em flagrante” (adjunto adverbial de modo) entre vírgulas para marcar sua intercalação na expressão “a prisão do acusado”;

2. Em lugar de **pugnando** deve-se usar **pugnado**, pois pugnar é o segundo termo da locução que se inicia com o verbo ter no gerúndio: “tendo pugnado”;

3. Houve falha de digitação em “em quanto”. A palavra correta deveria ser “enquanto”;

4. A expressão “enquanto que” (francesismo) não encontra respaldo em língua portuguesa; por isso, deve ser evitada. Em português, usa-se apenas **enquanto**.

7. Relatados. Decido.

O MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou M., **por incidência comportamental no artigo 157**, §2º, I e II, em face de ter assaltado Epaminondas Anacleto Silva e Ambrosiano de Paula Silva, fato que se deu no dia 14 de novembro de 2006, no interior do estabelecimento comercial nominado Bar Estrela do Mar, no bairro Oceânico.

Antes de partir para análise das provas **entendo** deva fazer alguns registros, para que se compreenda esta decisão.

Obs.: Comentários linguísticos

1. O redator deveria ter acrescentado a expressão **com base** antes de **no artigo 157**: “[...] por incidência comportamental, **com base** no artigo 157, [...]”;

2. Faltou referenciar o conjunto legal: “artigo 157, §2º, I e II”;

3. Deve-se pôr a vírgula antes de “entendo” para marcar a anteposição enfática da frase “Antes de partir para a análise das provas”, que indica circunstância temporal;

4. A vírgula entre “registros” e a oração adverbial final “para que se compreenda esta decisão” é inadequada, pois a finalidade está diretamente relacionada com o ato de “fazer alguns registros”.

8. Pois bem. O acusado foi, inicialmente, condenado por este juízo a 09(nove) anos e 04 (quatro) meses, além de multa. (fls. 181/217).

Ocorreu, entretanto, que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por sua 3ª Câmara Criminal, **entendeu devesse** anular o feito, a partir do depoimento da primeira testemunha arrolada, preservando, portanto, os demais atos praticados – o interrogatório, inclusive.

Tive, portanto, que realizar nova instrução, da qual, **inobstante**, não participou o acusado, em face de sua fuga do distrito da culpa.

Obs.: Comentários linguísticos

1. Seria mais adequado que a relação modo-temporal “entendeu devesse” fosse “entendeu que deveria”;
 2. Dispensa-se a vírgula antes de “[...] a partir do depoimento [...]”, pois a expressão mantém certa dependência com a ideia anterior;
 3. Não se justifica o emprego de **inobstante** na frase.
-

9. Feitas as anotações que entendi necessárias, passo ao exame da prova amealhada.

A prova amealhada foi produzida em dois momentos distintos – sedes judicial e administrativa.

Na sede administrativa, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado se recusou a falar, optando por **falar** em juízo (fls.11).

Na mesma sede foi ouvido o ofendido, que confirmou a ocorrência do crime e as humilhações pelas quais passou, em face da ação do acusado e seus comparsas (fls. 09).

Obs.: Comentários linguísticos

1. Para evitar a repetição desnecessária do verbo falar em “[...] o acusado se recusou a falar, optando por **falar** em juízo”, o redator deveria ter escrito “o acusado se recusou a falar, optando por **fazê-lo** em juízo”;
 2. **Na mesma sede**: Quando se desloca esse tipo expressão adverbial para o início da frase, é melhor virgulá-lo: “**Na mesma sede**, foi ouvido o ofendido [...]”
-

10. Esses foram os dados mais relevantes dos produzidos em sede extrajudicial.

Com esses dados o MINISTÉRIO PÚBLICO **ofertou** denúncia contra o acusado M., imputando a ele a prática do crime capitulado no artigo 157 do CP, com as qualificadoras decorrentes do emprego de arma e do concurso de pessoas (§2º, I e II, do artigo 157, do CP).

Obs.: Comentários linguísticos

1. Falta vírgula antes de “o Ministério Público” (veja o comentário 2 no trecho anterior);
 2. O verbo mais adequado ao discurso, em “[...] o Ministério Público **ofertou** denúncia [...]”, é “**ofereceu**”.
-

11. A primeira prova produzida nesta sede foi o interrogatório do acusado, às fls. 63/65, de cujo depoimento destaco os seguintes fragmentos:

I – que estava no Bar Estrela do Mar, bebendo com uns amigos, quando chegaram os cobradores de bilharina;

- II – que foi ao banheiro e **quando chegou** os seus colegas estavam assaltando os cobradores;
 - III – que portavam chuço e facão;
 - IV – que ainda tentou evitar o assalto, pois o dono do bar era conhecido seu;
 - V – que, como não conseguiu impedir o assalto, saiu do bar junto com os assaltantes;
 - VI – que pediu que devolvesse o valor subtraído; e
 - VII – que, como viu que não iam devolver, pediu uma ponta do dinheiro, recebendo cerca de R\$ 20,00.
-

Obs.: Comentários linguísticos

1. No item II, faltam vírgulas em “quando chegou” (oração adverbial) para marcar sua intercalação na frase e evitar obscuridade discursiva; é dispensável o artigo **os** antes do pronome possessivo **seus** em “[...] **os** seus colegas [...]”;
 2. No item V, seria melhor substituir **junto com os** por **em companhia dos**;
 3. No item VI, temos falha de concordância, pois o sujeito de devolver é “assaltantes”, que exige o verbo no plural: **devolvessem**.
-

12. **Em seguida** foi ouvido o ofendido Ambrosiano de Paula Silva, às fls. 313/314, o qual, de seu lado, disse:

- I – que, ao tempo do fato, estava no Bar Estrela do Mar, com o seu genitor, no qual se encontravam o acusado e **seus** comparsas ingerindo bebida alcoólica;
 - II – **que enquanto** o senhor Aldrovando fazia o pagamento da bilharina, o acusado e seus comparsas deixaram o local, para, em seguida, voltarem armados de facão e chuço;
 - III – que logo partiram em sua direção e de seu pai;
 - IV – que lhe subtraíram um aparelho celular;
 - V – que o acusado se apoderou de cerca de R\$ 350,00 e um aparelho celular do seu pai;
 - VI – que o acusado ainda desferiu um golpe de facão em **seu** pai, atingindo o seu supercílio;
 - VII – que o acusado pediu aos seus comparsas que furassem seu pai; e
 - VIII – que o acusado humilhou seu pai, chamando-o de vagabundo.
-

Obs.: Comentários linguísticos

1. É melhor marcar com vírgula o deslocamento do adjunto adverbial para o início da frase: “Em seguida, foi ouvido...”;
 2. No item I, o pronome **seus** é dispensável, pois não prejudica a clareza do discurso;
 3. No item II, falta vírgula entre **que** e **enquanto** que inicia a oração adverbial de tempo “[...] enquanto o senhor Aldrovando fazia o pagamento das bilharina,” intercalada na frase;
 4. No item III, deve-se acrescentar **na** entre “e de (e **na** de) seu pai” para estabelecer a relação adequada com a mensagem;
 5. No item V, falta a preposição **de** entre “e um (e **de** um) aparelho celular” para relacionar adequadamente a expressão com o verbo “apoderar-se”;
 6. No item VII, dispensa-se o emprego do possessivo **seus** ao lado de comparsas, pois o pronome não é necessário à clareza da frase;
 7. Nos itens VI, VII e VIII, o emprego do pronome possessivo seu, em “seu pai”, pode comprometer a clareza das informações. Note que existem duas terceiras pessoas (o acusado e o ofendido), às quais cabe relação com o pronome “seu”. Nesse caso, recomenda-se a explicitação da referência — ou “o acusado”, ou “o ofendido”.
-

13. Da mesma sede assoma, com especial relevância, a palavra do ofendido Epaminondas Anacleto Silva, às fls. 314/315, que disse:

- I – que estava com seu filho, fazendo cobrança de aluguel de bilharina, no Bar Estrela do Mar;
- II – que, no mesmo local, estavam o acusado e outros ingerindo bebida alcoólica;
- III – que, momento depois, observou que os rapazes se retiraram;
- IV – que continuou fazendo a cobrança, quando foi surpreendido pelo retorno do acusado e seus comparsas;
- V – que o acusado partiu em sua direção, colocando o facão em seu pescoço e ordenando que passasse o dinheiro;
- VI – que imediatamente entregou o seu aparelho celular e a importância aproximada de R\$ 450,00 que estava em seu bolso;
- VII – que um dos comparsas do acusado se aproximou e colocou um chuço **na sua costa**;
- VIII – que o acusado determinou que **lhe** furassem;
- IX – que outro indivíduo se aproximou por trás que **lhe** aplicou um goelão;
- X – que nessa hora o acusado desferiu-lhe uma panada de facão que produziu uma lesão **na** altura do supercílio;
- XI – que pararam de **lhe** agredir **em face dos** constantes apelos do seu filho;
- XII – que subtraíram do seu filho o seu aparelho celular;
- XIII – que conhecia o acusado antes; e
- XIV – que não conseguiu recuperar os bens subtraídos. (fls. 314).

Obs.: Comentários linguísticos

- 1. Item VII – a) houve falha no trecho destacado, pois a palavra, no singular, significa região litorânea. Quando nos referimos a “dorso”, devemos utilizar “costas”: “nas suas costas”; b) o emprego de suas, “em **suas** costas”, é inadequado, pois produz ambiguidade: não se pode determinar com precisão o referente;
 - 2. Item VIII – Aqui, temos erro de regência. O verbo furar exige objeto direto que, no caso, deveria ser representado pelo pronome oblíquo **o**: “que **o** furassem”;
 - 3. Item IX – O **que** deve ser substituído por **e**, pois a relação que se estabelece entre as ideias e a de soma;
 - 4. Item X – Melhor substituir **na** altura por **à** altura, expressão adverbial mais adequada à linguagem escrita;
 - 5. Item XI – a) Em “que pararam de **lhe** agredir”, há erro de regência, pois o verbo agredir, por ser transitivo direto, exige pronome oblíquo **o**, e não **o lhe**; b) Na frase, o emprego da locução **em face de** é inadequado, pois a relação que se estabelece é a de causa e consequência. Por isso, deve ser substituída por **em razão de**.
-

14. Aldrovando Palácio Pontes, proprietário do Bar Estrela do Mar, de seu lado, às fls. 317/319, afirmou:

- I – que o acusado estava no seu bar acompanhado de mais nove pessoas;
- II – que as vítimas chegaram para fazer cobrança;
- III – que o acusado e seus comparsas saíram;
- IV – que, no momento em que ia recebendo o dinheiro, o acusado apareceu e deu voz de assalto;
- V – que o acusado e seus comparsas saíram para se armar;

- VI – que quando voltaram armados com um chuço e um facão;
VII – que era o acusado que estava armado com um facão;
VIII – que deram voz de assalto e **deram logo** uma gravata em Anacleto;
IX – que começaram a bater no ofendido, chamando-o de vagabundo;
X – que levaram de Anacleto uma determinada importância e um aparelho celular;
XI – que do filho de Anacleto levaram um aparelho celular;
XII – que o acusado **já tinha** freqüentado seu bar por duas vezes;
XIII – que o acusado **já tinha** realizado vários assaltos.
-

Obs.: Comentários linguísticos

1. Item IV – Temos prolixidade. Para dar objetividade ao texto, recomenda-se a substituição de “**no momento em que ia recebendo** o dinheiro” por “**quando recebia** o dinheiro”;
 2. Item VI – Deve-se omitir a conjunção “quando”, pois não está relacionada a nenhum termo ou ideia da frase;
 3. Item VIII – Em “[...] que deram voz de assalto e **deram logo** uma gravata em Anacleto”, para evitar a repetição do verbo e dar objetividade à mensagem, pode-se substituir “deram logo” por “**e, em seguida,** uma gravata em Anacleto”; no entanto, o mais adequado seria substituir “que **deram voz de assalto** [...]” por “que **anunciaram o** assalto”, sem a necessidade de alterar a segunda parte da frase;
 4. Itens XII e XIII – Temos cacófono (mau som) em **já tinha**. É melhor substituir o verbo **ter** por **haver**: já **havia**; freqüentado perdeu o trema: frequentado.
-

15. Ao fim e ao cabo do exame da prova consolidada nos autos *sub examine* concluo, sem dúvidas, sem enleio, que o acusado, com sua ação, afrontou a ordem jurídica, incidindo nas penas previstas no preceito secundário (*sanctio iuris*) do artigo 157 do CP.

Do exame das provas contextualizadas nos **autos concluo**, ademais, que o crime **restou** duplamente qualificado – pelo concurso de pessoas e **em face da** utilização de arma, com o claro objetivo de molificar a reação dos ofendidos, com o que se demonstra, de mais a mais, a gravidade do ilícito praticado pelo acusado e comparsas e sua **perigosidade**, a merecer, por isso, escarmento, na mesma proporção do atuar reprovável.

Obs.: Comentários linguísticos

1. Em “Do exame das provas contextualizadas nos autos concluo [...]”, falta vírgula antes de “concluo” para marcar o deslocamento enfático da expressão anterior para o início da frase;
 2. Em “[...] que o crime **restou** duplamente qualificado [...]”, temos falha de precisão, pois o verbo **restar** é inadequado ao contexto. Por isso, sugerimos sua substituição por **é**: “[...] que o crime **é** duplamente qualificado [...]”;
 3. Em “[...] pelo concurso de pessoas e **em face da** utilização de arma [...]”, para dar mais objetividade ao texto, é melhor substituir **em face de** por **pela**. Além disso, “em face de” só deve ser utilizado na relação de finalidade, dependência, que se estabelece no trecho em tela;
 4. **Perigosidade** não encontra acolhida no Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É melhor substituí-la por **periculosidade**;
 5. A vírgula entre “escarmento” e “na mesma proporção do atuar reprovável” deve ser omitida, pois “quebra” a relação da expressão adverbial de modo com o termo a que se refere (escarmento).
-

16. Concluo, ademais, que o crime restou consumado, **em face de** a *res substracta* ter saído, definitivamente, da esfera de disponibilidade dos ofendidos.

O acusado, agora, **em face dos** crimes que praticou, deve ser responsabilizado criminalmente, ou seja, deve receber do Estado a correspondente sanção penal, **como retribuição em face dos crimes que praticou**.

Obs.: Comentários linguísticos

1. Para evitar a repetição de **em face de**, o redator deveria tê-la substituído, em uma de suas ocorrências, por **em razão de**, e mais, não deveria tê-la utilizado em nenhum dos casos, pois o que se evidencia é a relação de causa e consequência (ou justificativa), e não a de finalidade, dependência, caracterizada pela locução em face de¹¹;

2. Em “[...] como retribuição em face dos crimes que praticou.”, temos falha de concisão (repetição de ideias). O trecho retoma a ideia inicial do parágrafo, tornando-o redundante; por isso, deve ser omitido.

17. É consabido que sempre que alguém pratica uma ação típica, *id. est.*, quando a ação de um ser dotado de vontade se amolda ao modelo abstrato que o legislador definiu como crime, **há a** violação do dever de obediência que o Estado impõe *erga omnes* no preceito penal incriminador.

Obs.: Comentários linguísticos

1. Em “[...] há a [...]”, tem-se vício de linguagem – sequência de sons vocálicos que produz efeito antieufônico. Por isso, aconselha-se que se omita o **a** ou que se substitua **há** por **ocorre**;

2. Em “[...] que o Estado impõe *erga omnes* no preceito penal incriminador.”, faltam vírgulas para marcar, na frase, a intercalação do adjunto adverbial de modo destacado: “[...] que o Estado impõe, *erga omnes*, no preceito penal incriminador.”

18. O autor de um fato típico, portanto, descumpre uma obrigação que lhe é imposta na norma penal em que descansa o direito subjetivo de punir, *in abstracto*, do Estado, **se submetendo**, por isso, à inflição de uma pena.

Obs.: Comentários linguísticos

1. Em “[...], **se submetendo**, [...]”, há falha de colocação pronominal. Em boa linguagem, não se inicia frase com pronome oblíquo. Some-se a isso o fato de termos, no exemplo, uma oração reduzida de gerúndio, o que nos obriga a iniciá-la pelo verbo: “[...], **submetendo-se**, [...]”.

******Quando o verbo no gerúndio vier precedido da preposição EM, a próclise (pronome antes do verbo) será obrigatória: “Em **se** tratando de tema controverso [...]”

19. O descumprimento, pelo autor do delito, da obrigação derivada da norma incriminadora, faz nascer para o Estado o direito concreto de punir, uma vez que lhe cabe o direito de impor a sanção prevista no preceito secundário (*sanctio iuris*) do comando normativo eventualmente hostilizado.

¹¹ Veja *Escrever corretamente sem segredo* (SIMÕES, 2010, v. 5, p. 13-14).

Obs.: Comentários linguísticos

A vírgula entre **incriminadora** e **faz nascer** é inadequada, pois separa o sujeito do verbo.

20. Bem por isso é que a regra secundária da norma penal incriminadora se apresenta como uma dupla e clara direção, qual seja, a de impor ao Estado a obrigação de punir, **e, ao** réu, a **obrigação** de se submeter às penas eventualmente infligidas, em face da ação delituosa praticada, digna, por isso, de reproche, de exprovação.

Obs.: Comentários linguísticos

1. Em “[...], **e, ao** réu, a obrigação de se submeter às penas eventualmente infligidas,[...]”, a vírgula destacada deve ser omitida, pois “quebra a relação que se estabelece entre o termo consequente **ao réu** e seu antecedente **e**;
 2. Em “[...], qual seja, a de impor ao Estado a **obrigação** de punir, e ao réu, a **obrigação** de se submeter às penas eventualmente infligidas, [...]”, em nome da concisão, deve-se omitir **obrigação**, expressa no segmento anterior: “[...], qual seja, a de impor ao Estado a obrigação de punir, e ao réu, **a** de se submeter às penas eventualmente infligidas, [...]”
-

21. Aquele que, por ação voluntária, malfez a ordem jurídica, fazendo subsumir a sua ação no preceito primário de uma norma incriminadora, como fez o acusado, tem que arcar com as conseqüências jurídico-penais de sua ação, **traduzida** em uma pena.

Obs.: Comentários linguísticos

Em “[...], tem que arcar com as conseqüências jurídico-penais de sua ação, **traduzida** em uma pena.”, temos:

1. Vestígios da informalidade em “**tem que** arcar”. Prefira “**deve** arcar”;
 2. O uso do trema em conseqüências. O novo acordo ortográfico aboliu o sinal gráfico. Assim, deve-se escrever conseqüências;
 3. Falha de concordância em “traduzida”. Note que o termo se refere a consequências jurídico-penais, o que impõe o plural **traduzidas**.
-

22. Com a inflicção (*inflictio*) de **pena o que** se quer, agora, é, **dentre** outras coisas, prevenir as ações criminosas e promover a segurança jurídica. É, pois, com a pena que se estabelece o necessário controle social, com o que se pretende evitar que comportamentos desse jaez se realizem.

O Estado não pode deixar de, diante de um crime, aplicar a *sanctio iuris* ao transgressor, sob pena de estabelecer-se a anarquia, que nos levaria ao caos social.

Obs.: Comentários linguísticos

1. Em “Com a inflicção (*inflictio*) de **pena o que** se quer, agora, é, **dentre** outras coisas, prevenir as ações criminosas e promover a segurança jurídica.”, deve-se pôr vírgula entre “pena” e “o que se quer...” para marcar o deslocamento da expressão circunstancial “Com a inflicção (*inflictio*) de pena” para o início da frase: “Com a inflicção (*inflictio*) de pena, o que se quer, agora, é [...]”;
-

-
2. O redator pôs **agora** entre vírgulas apenas para enfatizar a circunstância temporal;
 3. Em “**dentre** outras coisas”, o uso de do termo em destaque é inadequado; por isso, é melhor substituí-lo por “**entre** outras coisas”.
-

23. Do que restou apurado, não **se tem** dúvidas, disse-o acima, **que** os crimes imputados ao acusado **restaram** duplamente **qualificado** – pelo concurso de pessoas e pela utilização de arma para quebrantar a resistência dos ofendidos – e **consumado**, uma vez que a *res substracta* saiu, definitivamente, da esfera de disponibilidade dos ofendidos.

Obs.: Comentários linguísticos

No trecho, temos:

1. Vestígios da informalidade em “não **se tem** dúvidas”. Prefira “não **há** dúvidas”;
 2. Em nome da boa linguagem, deve-se acrescentar a preposição **de** antes do **que**, pois “dúvida” rege complemento preposicionado: “[...] **dúvidas**, disse-o acima, **de que** os crimes imputados ao acusado [...]”;
 3. Para evitar a repetição de **restar**, é melhor substituí-lo, na segunda ocorrência, pelo verbo **ser**;
 4. Erro de concordância. Os adjetivos **qualificado** e **consumado** referem-se a “crimes imputados ao acusado”, o que impõe os adjetivos no plural: **qualificados** e **consumados**.
-

24. Cumpre consignar, a propósito da consumação do crime de roubo, que, **nos dias atuais, já não se tem dúvidas**, basta a subtração, com emprego de violência ou ameaça, para tipificar o crime de roubo consumado, independentemente do tempo em que a *res* permaneça em poder do autor do fato.

Obs.: Comentários linguísticos

O trecho destacado no parágrafo é bom exemplo de prolixidade (vício que descaracteriza uma das qualidades do bom texto jurídico : a concisão.). Por isso, deve ser retirado da frase. Em nome da clareza, escreva-se: “Cumpre consignar, a propósito da consumação do crime de roubo, **que basta a subtração**, com emprego de violência ou ameaça, para tipificar o crime de roubo consumado [...]”

25. Ocorrendo, como se deu no caso sob retina, de a *res mobilis* não mais ser recuperada, *a fortiori* se tem como consumado o crime de roubo.

Da prova dos autos concluo que o acusado – e seus comparsas –, num só ato (unidade de ação), **cometeu** dois crimes de roubo – um em detrimento do patrimônio de Epaminondas Anacleto Silva, de quem subtraíram cerca de R\$ 350,00(trezentos e cinquenta reais) e um aparelho celular Nokia, e outro, em detrimento do patrimônio de Ambrosiano de Paula Silva, de quem subtraíram um aparelho celular Motorola.

Obs.: Comentários linguísticos

Há falha de concordância em “[...] o acusado – e seus comparsas –, num só ato (unidade de ação), **cometeu** dois crimes de roubo, pois a ação de cometer é atribuída a “acusado e seus comparsas [...]”, o que impõe o verbo no plural: **cometeram**.

26. Impende afirmar, pois, que, *in casu sub examine*, caracterizado está o concurso formal próprio, o qual se verifica, como se deu no caso presente, quando há unidade de comportamento e unidade interna de vontade, ou seja, unidade de desígnios, mas o agente acaba por praticar dois ou mais crimes.

Importa dizer, agora, em face do concurso formal, que, **nada obstante** o MINISTÉRIO PÚBLICO não fizesse menção, na denúncia, a essa causa geral de aumento de pena, a verdade é que os fatos foram narrados **de modo a** não deixar dúvidas acerca de sua pretensão, do que se pode inferir que a defesa, com o reconhecimento do concurso formal, não sofre qualquer prejuízo, sabido que o réu se defende de fatos e não da capitulação constante da proemial.

Da constatação acima pode-se inferir que aqui se cuida de *emendatio libelli* e não *mutatio libelli*, daí a desnecessidade de qualquer providência.

Obs.: Comentários linguísticos

1. **Nada obstante** (expressão concessiva equivalente a **apesar de**, **não obstante**) é termo correto muito utilizado no meio jurídico; no entanto, no trecho em pauta, seu emprego é inadequado, pois exigiria o verbo **fazer** no infinitivo. Como o redator usou o verbo no imperfeito do subjuntivo: **fizesse**, a conjunção correta para estabelecer a relação deveria ser **embora**;
 2. **De modo a** é expressão que deve ser evitada. Quando necessária, é melhor usar a forma **de modo que**¹². No trecho, porém, basta substituí-la pela preposição **para** (mais objetiva): “[...] os fatos foram narrados **para** não deixar dúvidas acerca de sua pretensão [...]”;
 3. Melhor antepor a preposição **de** à expressão latina *mutatio libelli*, pois a regência de cuidar-se assim o exige.
-

27. Os fatos narrados na denúncia, vê-se à vista fácil, não inviabilizam o exercício da defesa do acusado.

Demais disso, **todos sabemos**, o magistrado não está jungido à classificação provisória feita pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, podendo, sim, dela desgarrar-se, invocando o princípio “*narra factum mihi dabo tibi ius*”.

Obs.: Comentários linguísticos

É dispensável a expressão “**todos sabemos**” (prolixidade), embora a intenção do orador tenha sido enfatizar a mensagem.

28. Ao proceder, *hic et nunc*, à nova definição jurídica da imputação inicial (*emendatio libelli*), devo argumentar, noutra linha **de argumentação**, não se atenta contra os princípios da ampla defesa e o *nex procedat iudex ex officio*, corolários do sistema acusatório entre nós adotado.

Obs.: Comentários linguísticos

Para concisão, clareza e coesão da frase, deve-se omitir “**de argumentação**” e acrescentar a conjunção **que** em “[...] devo argumentar, noutra linha, **que** não se atenta contra os princípios da ampla defesa [...]”.

¹² Veja *Escrever corretamente sem segredo* (SIMÕES, 2010, v. 5, p. 12).

29. Definido que o acusado, com sua ação, provocou dano à ordem jurídica, incidindo nas penas do artigo 157, do CP, cujo crime restou consumado e duplamente qualificado, pelo emprego de arma e em face do concurso de pessoas (§2º, I e II, do artigo 157) e definido, ademais, que os crimes aconteceram no mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes (artigo 70, do *Digesto Penal*), devo, agora, expender considerações em face das teses da defesa, emolduradas nas alegações finais.

Obs.: Comentários linguísticos

1. Não se justifica a vírgula em “artigo 157, do CP” e em “[...] qualificado, pelo emprego de arma [...]”;
 2. É aconselhável o emprego da vírgula em “[...] (§2º, I e II, do artigo 157), e definido [...]”, pois temos a retomada da ideia inicial após a intercalação da oração explicativa anterior, e não a sequência da explicação;
 3. Falta a primeira vírgula da intercalação em “[...] que os crimes aconteceram, no mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes [...]”.
-

30. Pois bem. O Defensor Dativo, em sede de alegações finais, pediu a absolvição do acusado, por insuficiência de provas.

Creio que, com os argumentos lançados no corpo desta decisão acerca da ação réproba do acusado, com a análise percuciente que fiz das provas substanciadas e com as conclusões a que cheguei e expendi acima, a tese defensiva foi refutada, disso decorrendo a desnecessidade de se aduzir qualquer *adminiculum*.

Devo, todavia, expender, a seguir, considerações acerca das circunstâncias judiciais do artigo 59, do *Digesto Penal*, para os fins de definição da pena-base a ser aplicada, em face do crime praticado pelo acusado MARIVANDO MORAIS, vulgo “Barney”.

Pois bem. O acusado, por ocasião do seu interrogatório, disse que, antes, já tinha sido preso por assalto.

Além da confissão do acusado, **vislumbro** dos autos a certidão de fls. 112, na qual consta a existência de dois títulos executivos judiciais contra ele, títulos que se encontram, por óbvias razões, na Vara de Execução desta Comarca.

Obs.: Comentários linguísticos

1. Não se justifica a vírgula para separar **artigo 59** de **do Digesto Penal**;
 2. O verbo vislumbrar, em “[...] **vislumbro** dos autos [...]”, foi usado no sentido figurado, o que é permitido, mas, para mais rápida compreensão do leitor, pode-se substituí-lo por “[...] **destaco** dos autos [...]”.
 3. “Barney”, como codinome, deveria vir apenas entre aspas.
-

31. Jejuo os autos de informações acerca da data do trânsito em julgado dos dois títulos executivos antes mencionados, não se pode, de rigor, reconhecer a reincidência.

Pode-se, todavia, concluir, **validamente**, que o acusado tem maus antecedentes, *lato sensu*, a autorizar, **por isso**, a exacerbação da resposta penal.

Obs.: Comentários linguísticos

1. Desnecessário o uso de **validamente** no trecho, pois nada acrescenta ao discurso, pois a conclusão pressupõe análise de todos os fatos, o que valida o resultado, sem a necessidade de expressar sua validade;
 2. O emprego do verbo **autorizar** seguido de **por isso** entre vírgulas dá à frase mais expressividade, pois a locução intercalada retoma a ideia anterior, enfatizando-a. No entanto, se “[...] **o que autoriza** a exacerbação da resposta penal.”
-

32. Devo reafirmar que, desde meu olhar, na esteira de judiciosas decisões pretorianas e conquanto reconheça militar em favor do acusado a presunção da não-culpabilidade – *stricto sensu*, repito –, ele não tem bons antecedentes, a considerar **a** sua vida pregressa, seu conceito social e sua reputação – *lato sensu*, portanto.

Nessa linha de argumentação, a presunção de inocência não impede que a existência de inquéritos policiais e de processos penais possam ser levados à conta de maus antecedentes, para os fins de majoração da resposta penal.

O acusado, além de não ter bons antecedentes, à luz de sua vida *ante acta*, tem uma personalidade perigosa, detentor de má índole que é.

O acusado, ademais, tem pouca ou nenhuma sensibilidade ético-social, podendo-se afirmar que o crime em comento não foi episódico em sua vida.

O acusado deixou evidenciado, em face da forma com que desenvolveu a ação delituosa, que é perigoso e violento, pois **que** agrediu uma das vítimas, lesionando-a no supercílio.

O acusado, embora sem antecedentes criminais, *stricto sensu*, tem uma vida recheada de deslizes, reveladores do seu desajuste social.

Obs.: Comentários linguísticos

É dispensável o emprego do artigo **a** diante do possessivo **sua** em “[...] a considerar **a sua** vida pregressa [...]”;

Em “[...] a presunção de inocência não impede que a existência de inquéritos policiais e de processos penais **possam ser levados** [...]”, temos falha de concordância, pois o núcleo do sujeito de **possam ser levados** é **a existência**, o que exige o verbo poder no singular, e o particípio, no singular e no feminino: “[...] a presunção de inocência não impede que **a existência** de inquéritos policiais e de processos penais **possa ser levada** [...]”. No entanto, pode-se manter a concordância original, desde que se faça a seguinte alteração: “[...] a presunção de inocência não impede que **inquéritos policiais e processos penais** possam ser levados [...]”;

É desnecessária a vírgula entre a adverbial final e a oração anterior;

A repetição do substantivo **acusado** só se justifica como elemento necessário à enumeração de fatos que reforcem o agravamento da situação do réu. É expediente muito utilizado no discurso jurídico;

No penúltimo segmento do trecho em análise, dispensa-se o uso do relativo **que**.

33. **TUDO POSTO**, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para, de consequência, CONDENAR o acusado M., vulgo “Barney”, por incidência comportamental no artigo 157, §2º, I e II, do CP, cuja pena-base fixo em 06(seis) anos de reclusão e 30(trinta)DM, à base de 1/30 do SM vigente à época do crime, sobre as quais faço incidir mais 1/3, em face da causas especiais de aumento de pena previstas nos incisos I e II, §2º, do artigo 157, do CP, totalizando, agora, 08(oito) anos de reclusão e 40(quarenta)DM, sobre as quais faço incidir, finalmente, mais 1/6, em face da causa geral de aumento de pena prevista no artigo 70, do CP, perfazendo, definitivamente, 09(nove) anos e 04(quatro) meses de reclusão e 46 (quarenta e seis)DM, devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, **ex vi legis**.

Obs.: Comentários linguísticos

1. Em “**tudo posto**,...”, há falha no emprego de pronome com particípio passado do verbo. Em boa linguagem, deve-se usar a forma nominal do verbo no início da frase, pospondo a ela o pronome.

Assim se deve escrever: **Posto tudo**;

2. Forma semelhante, muito usada nas peças jurídicas, deve seguir a mesma determinação: **Posto isso**, [...];

3. A expressão latina “ex vi legis” deveria vir em itálico: *ex vi legis*;

4. No trecho, temos a vírgula (dispensável) a separar artigo do código em referência.

34. Devo sublinhar, antevendo a possibilidade de a **quaestio** ser remetida a exame ao órgão superior, que, de **lege lata**, **presentes** mais de uma causa de aumento ou de diminuição de pena, “cada modificação do quantum haverá de atuar sobre o momento fixado na operação imediatamente anterior, e não autônoma e independentemente, sobre a pena-base”.

Obs.: Comentários linguísticos

Expressões latinas devem vir em itálico: *quaestio*, *lege lata*;

Há falha de concordância em “[...] **presentes mais de uma causa** de aumento ou de diminuição de pena, [...]”, pois a expressão “mais de um(a)” requer estejam no singular os termos que se referem a ela.

Por isso, escreva “[...] **presente** mais de uma causa de aumento ou de diminuição de pena, [...]”.

35. Anoto, ademais, que o “acréscimo decorrente do concurso formal de delitos incide sobre a reprimenda majorada pelas eventuais circunstâncias qualificadoras do roubo e não sobre a pena-base”.

Sublinho, para **espancar** eventuais dúvidas, que, presentes os pressupostos do concurso formal, podem suceder duas hipóteses:

a) a aplicação de pena mais grave, se diversas, ou de uma delas, se idênticas, agravadas em qualquer caso de um sexto até a metade, desde que haja unidade de desígnios; e

b) aplicação cumulativa de penas, se a ação ou omissão é dolosa e as infrações concorrentes resultem de desígnios autônomos.

In casu sub examine tendo ocorrido unidade de desígnios, adotei o primeiro critério.

Obs.: Comentários linguísticos

1. Em “Sublinho, para **espancar** eventuais dúvidas, [...]”, seria mais adequado substituir **espancar** (aqui utilizado no sentido figurado) por **dirimir**. Deve-se prezar pela linguagem clara, objetiva;
 2. Falta vírgula para marcar o deslocamento enfático da expressão adverbial *In casu sub examine* para o início da frase: “*In casu sub examine*, tendo ocorrido unidade de desígnios, adotei o primeiro critério.”
-

36. Consigno, finalmente, **que** “**na** aplicação das penas privativas de liberdade, o atual Código Penal, com o antigo, determina, quando idênticas, a adoção de uma só, aumentada de um sexto até a metade”.

A respeito do critério para incidência de duas causas de aumento de pena previstas na parte especial e geral, como se deu **em o** caso vertente, os Tribunais abonam o método aqui utilizado, como se colhe da ementa abaixo, *verbis*:

PENAL – ESTELIONATO – FRAUDE PREVIDENCIÁRIA – REUNIÃO DE FEITOS POR CONEXÃO – DOSIMETRIA DA PENA – REGIME TRIFÁSICO – CONCURSO DE AGRAVANTE E ATENUANTE – CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE GERAL E DA PARTE ESPECIAL – 1- *omissis*. 2- *omissis*. 3- *omissis*. 4- *omissis*. 5 – No concurso de causas de aumento previstas na parte geral e na parte especial do Código Penal (V. G., arts. 71 e 171, § 3º), ambas devem ser aplicadas, incidindo o segundo aumento, não sobre a pena-base, e sim sobre o resultado do primeiro incremento, ou, noutros termos, sobre a pena parcial obtida até primeira causa de aumento, inclusive. 6. Improvimento da apelação de Antônio de Moraes Rego. Provimento parcial da apelação de Nilton Ramos Rodrigues Cardoso.

O acusado, esteve preso durante a instrução, mas foi **colocado** em liberdade, **em face de** decisão do Tribunal de Justiça do Estado.

Obs.: Comentários linguísticos

No primeiro segmento, falta a primeira vírgula antes de “[...] na aplicação das penas privativas de liberdade [...]” para marcar a intercalação do adjunto adverbial na frase: Consigno, finalmente, **que**, “**na** aplicação das penas privativas de liberdade, o atual Código Penal, [...]”;

No segundo segmento, é melhor substituir **em o** por **no**;

A ementa está em maiúsculas apenas para destacar seus elementos constitutivos;

Em “O acusado, esteve preso durante a instrução, [...]”, a vírgula entre **acusado** e **esteve** é falha inadmissível, pois está a separar o sujeito do verbo;

Em nome do formalismo linguístico, é aconselhável substituir “**colocado** em liberdade” por “**posto** em liberdade”, pois o verbo colocar é expressão própria da oralidade;

Para dar mais objetividade ao discurso, sugere-se a substituição de **em face de** pela preposição **por**.

Observe a frase ajustada: “O acusado esteve preso durante a instrução, mas foi posto em liberdade por decisão do Tribunal de Justiça do Estado.”

37. O acusado, tão logo se viu em liberdade, fugiu do distrito da culpa.

A fuga do acusado do distrito da culpa, é forçoso convir, inviabiliza a aplicação da lei penal.

Além do mais, o acusado, **como anotei acima**, por ocasião do exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do *Codex* Penal, tem maus antecedentes, razão pela qual, **também por isso**, não pode permanecer em liberdade.

Obs.: Comentários linguísticos

Expressões como esta: “**como anotei acima**” são, muitas vezes, necessárias para referenciar, no espaço do processo, determinados elementos, mas, por deslize do redator, trazem embutida a inexactidão do assunto a merecer referência (usa-se o advérbio “acima” para indicar posição equivocada da ideia no contexto, pois nem sempre encontramos o objeto referido na mesma página, e sim em páginas anteriores). É o que ocorre no caso em tela, porque o **acima** remete a ideias anteriores ao início da sentença condenatória. Por isso, reforçam o caráter do acusado: “**tem maus antecedentes**”;

Note, leitor, que o juiz se valeu da expressão “**também por isso**” como reforço para referenciar agravante de pena.

38. É verdade que o acusado, à luz do princípio da presunção de culpabilidade esculpido na Carta Política vigente, é possuidor de bons antecedentes, *stricto sensu*.

Diante dessa constatação, poder-se-ia argumentar que o acusado tem direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso tomado desta decisão.

Grafe-se, por oportuno, que o só fato de o acusado ser primário e possuidor de bons antecedentes, à luz da ordem constitucional em vigor, não desautoriza, com a abstração de qualquer outro critério, a manutenção de sua prisão para recorrer, se despontam dos autos, à farta, motivos para manutenção do **ergástulo**.

Obs.: Comentários linguísticos

No trecho em pauta, em “[...] **se despontam** dos autos, à farta, motivos para manutenção do ergástulo.”, em nome da clareza e da boa linguagem, deve-se retirar da frase o pronome **se** e acrescentar a conjunção **pois** ou outra de igual valor semântico: “..., **pois** despontam dos autos,...”; “..., **uma vez que** despontam dos autos,...”;

Embora se tenha empregado a palavra **ergástulo** para evitar a repetição de prisão, sugere-se que em boa linguagem, em nome da clareza, evite-se tal expediente (exemplo de juridiquês censurado pela ABM – Associação Brasileira de Magistratura). Em seu lugar, é de bom-tom utilizar-se cárcere, por exemplo, ou reformular a frase. Sugere-se que se escreva **para mantê-lo preso**.

39. O acusado, ao que dimana dos autos, não tem, para dizer o mínimo, boa conduta social, é violento e desajustado, sem sensibilidade para conviver com **os** seus congêneres, tudo fazendo crer que, em liberdade, pode, sim, voltar a agredir a ordem pública.

Obs.: Comentário linguístico

É dispensável o uso do artigo **o** anteposto ao pronome possessivo seus em “**os** seus congêneres.”

40. Com as considerações supra e sem mais delongas, decreto a prisão do acusado M., **o** **fazendo**, sobretudo e fundamentalmente, em tributo à ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Obs.: Comentários linguísticos

O verbo fazer no gerúndio a iniciar a oração, em “[...], **o** fazendo, sobretudo [...]”, exige pronome enclítico (pronome após o verbo). Assim, deve-se escrever “[...], **fazendo-o**, sobretudo [...]”

41. **Expedir**, pois, o necessário mandado de prisão, em três vias, uma das quais servirá de nota de culpa.
Encaminhe-se cópia do mandado de prisão à Secretaria de Segurança, para que nos auxilie na captura do acusado.
-

Obs.: Comentários linguísticos

Não cabe o verbo **expedir** no infinitivo a iniciar a frase, pois a ideia é de ordem, determinação. Por isso, é necessário que seja posto no imperativo e que se acrescente à forma o pronome **se**: "**Expeça-se**, pois, o necessário mandado de prisão, [...]”;

É inadequado o uso de vírgula para separar a oração adverbial final do elemento a que se credita diretamente o objetivo de um ato, no caso, a Secretaria de Segurança. Portanto, é melhor escrever “Encaminhe-se cópia do mandado de prisão à Secretaria de Segurança para que nos auxilie na captura do acusado.”

42. Preso o acusado, intime-**se-o** desta decisão.
-

Obs.: Comentários linguísticos

Deve-se evitar esse tipo de construção. O pronome **se**, na função de sujeito ou de partícula apassivadora, não pode aparecer na frase acompanhado de outro pronome oblíquo. Portanto, são erradas estas construções: Não **se o** prenda; Não **se as** vejam; Impôs sua vontade, fazendo-**se-os** sair apressadamente da sala. No texto em pauta, como sugestão, escreva-se: “**Depois de preso, seja intimado o réu desta decisão.**”

P.R.I.C.

Sem custas.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome no réu no rol dos culpados e expeça-se carta de sentença.

Após, arquivem-se, com a baixa em nossos registros.

São Luis, 06 de agosto de 2009.

Juiz José Luiz Oliveira de Almeida

Titular da 7ª Vara Criminal

- DAMIÃO, R. T.; HENRIQUES, A. *Curso de português jurídico*. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
- FAGUNDES, V.O. *O discurso no júri: aspectos linguísticos e retóricos*. São Paulo: Cortez, 1987.
- GOLD, M.; SEGAL, M. *Português instrumental para cursos de Direito: como elaborar textos jurídicos*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.
- HOUAISS, A. *Dicionário Houaiss da língua portuguesa*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.
- MEDEIROS, J. B.; TOMASI, C. *Português forense: língua portuguesa para curso de direito*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2005.
- MORENO, C.; MARTINS, T. *Português para convencer: comunicação e persuasão em Direito*. São Paulo: Ática, 2006.
- PETRI, M. J. C. *Manual de linguagem jurídica*. São Paulo: Saraiva, 2008.
- SILVA, De Plácido e. *Vocabulário Jurídico*. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. 5 v.
- SILVA, L. C. da. *Direito e linguagem*. Bauru: Jalovi, 1979.
- SIMÕES, S. L. *Escrever corretamente sem segredo*. São Paulo: Uninove, 2010. (Palavra Final, v. 5).
- _____. *Redação jurídica sem segredo I*. São Paulo: Uninove, 2010. (Palavra Final, v. 6).
- XAVIER, R. C. *Português no Direito*. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1989.

